Estavia et Jeanne barthèlemy

Vs
Les sieurs Tardieu Bien-Aimé et Cts

10 janvier 1990

Sommaire

Possession utile – Mesure d'instruction – Absence de motifs.

S'il est admis lorsqu'il est saisi d'une demande reconventionnelle du défendeur, et qu'il ne trouve, dans les faits et les titres à lui soumis, la preuve d'une possession exclusive de l'une des parties, le juge possessoire peut, entre autres solutions, ou bien les maintenir dans leur possession commune, ou bien les renvoyer à se pourvoir au pétitoire, ce Magistrat néanmoins, reste soumis à l'obligation, pour une juste application de cette règle, de bien fixer la position des colitigants, à l'effet de déterminer s'ils occupent cumulativement le terrain litigieux ou s'ils en détiennent des parcelles séparées.

Le juge se doit de relever les caractères qui manquent à la possession qu'il reconnait aux parties pour être utile au sens de la loi.

Des motifs vagues et dubitatifs équivalent à une absence de motif.

Cassation

La Cour de Cassation, Première Section, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi des dames Estavia et Jeanne Barthélemy, propriétaires, demeurant et domiciliées à Cabaret, identifiées aux nos. 299-48-936, 299-48-937, agissant comme représentant des héritiers Philomène Jean Gustin, ayant pour avocat Me Mercin Rivière, dûment identifié, patenté et imposé, avec élection de domicile en son cabinet, 67, rue Martelly Séide, contre un jugement du tribunal de Première Instance de ce ressort rendu en ses attributions d'appel, le 11 avril 1988 entre elles et les sieurs 1o) Tardieu Bien-Aimé, 2o) Edner Jean-Baptiste décédé depuis, représenté par sa veuve et ses enfants Raymond, Gérard et Max Jean-Baptiste, 3o) Arnold Petit homme, tous propriétaires, demeurant et domiciliés à Cabaret, identifiés aux nos 298-79-069, 00020-C et 00021-C, ayant pour avocat Me André P. Pierre, dûment identifié, patenté et imposé, avec élection de domicile en son cabinet 11, ruelle Villefranche Turgeau ;

Oui, à l'audience publique du trente octobre 1989, Monsieur le juge Joseph Nérette en son rapport, puis en l'absence des parties de la barre, Monsieur le Commissaire Jean D. Kalim en la lecture des conclusions du Substitut Luc S. Fougère.

Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué les requêtes des parties ensemble les pièces par elles produites à l'appui, notamment le récépissé de l'amende consignée, les textes de loi invoqués et les susdites conclusions du Ministère public ;

Et, après en avoir délibéré en chambre du conseil, au voeu de la loi ;

Attendu que, saisi par les dames Estavia et Jeanne Barthélemy d'une demande tendant à la continuation d'une opération d'arpentage, en rafraîchissement de lignes, entreprise à leur requête, sur l'habitation « Garescher », commune de cabaret, et arrêtée par l'opposition de Bien-Aimé Tardieu et ses consorts, le juge de Paix du lieu s'est déclaré incompétent, ratione materiae, par sa sentence en date du 18 juillet 1986 ;
Que déférée en appel par les Barthélemy, cette décision fut infirmer par le tribunal de Première Instance de ce ressort qui, après une visite des lieux suivie d'enquête et de contre-enquête, rendit le 11 avril 1988 le jugement au dispositif suivant :

« Par ces motifs, le tribunal, après examen, le Ministère public entendu, dit et déclare que faute par les parties, en l'occurrence les appelantes Jeanne et Estavia Barthélemy et les intimés, les consorts Tardieu Bien-Aimé, d'avoir pleinement et totalement justifié leur possession de la propriété litigieuse, elles resteront dans le même état d'avant, sauf à elles en ce qui concerne les droits de propriété à se pourvoir par devant la juridiction compétente, rejette les dommages intérêts réclamés et compense les dépens ».

Attendu que pour faire annuler ce jugement, les demanderesses excipent de deux moyens qui sont combattus par les défendeurs dans leur requête responsive.

Sur le premier moyen, pris de violation des art. 1034, 1139, du C.C et 282 C.P.C., altération et dénaturation des faits et excès de pouvoir : Les recourantes reprochent au juge d'appel de s'être basé sur des présomptions tirées de déclarations contradictoires des témoins de la contre enquête, déclarations non conformes au contenu du procès-verbal de l'arpenteur Bruno, qui fait foi en la matière, et d'avoir, de plus, altéré et dénaturé les faits de l'instruction pour aboutir à un jugement, non motivé par un raisonnement circonstancié, mais plutôt appuyé sur de simples affirmations, lesquelles tombent sous la censure de la Cour de Cassation, sic ;

Attendu, appert les qualités de la décision entreprise, qu'il était demandé au juge de Paix d'ordonner la continuation d'une opération d'arpentage, arrêtée par une opposition ; que le juge d'appel, par conclusions expresses des parties, était, de plus, sollicité de se prononcer sur la possession respective des colitigants ;

Attendu que ce Magistrat, par un avant dire droit daté du 16 mars 1987, avait ordonné une mesure d'instruction pour permettre aux appelants de justifier de l'existence en leur faveur d'une possession utile des lieux ;

Attendu que dans son jugement définitif, le juge s'exprime ainsi : « que de la mesure d'instruction, il résulte que si les appelantes possèdent une portion de terre « Garescher » aux droits de feu Philomène Jean Gustin, ce que d'ailleurs ne contestent pas les intimés, il n'a pas été établi que leur possession s'étend sur les quinze (15) carreaux auxquels elles prétendent avoir droit ; que selon les témoins de la contre enquête, leur possession se limiterait à un quart de carreau alors que la possession des consorts Tardieu BienAimé comprendrait une concession de trente-deux (32) carreaux aux droits de feu Aristilde Jean-Baptiste. »

Et le Magistrat de conclure à l'appui de son dispositif ci-devant rapporté :

« Qu'en l'espèce il n'a pas été établi que les parties, selon les résultats de la mesure d'instruction ont pleinement et totalement justifié leur possession des lieux ».

Attendu que, s'il est admis que lorsqu'il est saisi d'une demande reconventionnelle du défendeur et qu'il ne trouve dans les faits et les titres à lui soumis, la preuve d'une possession exclusive de l'une des parties, le juge possessoire peut, entre autres solutions, ou bien les maintenir dans leur possession commune, ou bien les renvoyer à se pouvoir au pétitoire, ce Magistrat, néanmoins, reste soumis à l'obligation, pour une juste application de cette règle, de bien fixer la position des colitigants à l'effet de déterminer s'ils occupent cumulativement le terrain litigieux ou s'ils en détiennent des parcelles séparées, ce qui n'a nullement été fait en l'espèce pour permettre à la Cour d'exercer son droit de contrôle ;

Attendu, de plus, que ce jugement ne soumet à l'appréciation aucun élément positif de la cause, retenu à la suite d'une analyse personnelle du juge qui, de surcroît, s'est abstenu de relever, comme il se devait, les caractères qui manquent à la possession qu'il reconnaît aux parties pour être utiles au sens de la loi.

Attendu, enfin, qu'il n'est pas sans intérêt de souligner que le reproche fait au juge est mérité, moins parce qu'il a reconnu, comme on lui fait grief, le contenu du procès-verbal de l'arpenteur Bruno, qui n'est pas une pièce irréfragable en la matière, encore moins par ce qu'il a retenu tel témoignage au lieu de tel autre, ce qui rentre dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, mais plutôt parce qu'il a basé son jugement sur une supposition, avant de s'étayer sur des motifs vagues et dubitatifs, équivalents à une absence de motif, comme il est articulé au moyen, pourquoi son jugement sera cassé ;`

Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions du Ministère public, casse et annule le jugement du tribunal de première instance de Port-au-Prince rendu en ses attributions d'appel le 11 avril 1988 entre les parties : Ordonne la restitution de l'amende consignée, et pour statuer ce que de droit, renvoie la cause et les parties par devant le tribunal de Première Instance de St Marc, en ses attributions d'appel, condamne les défendeurs aux dépens liquidés à la somme de...gourdes, en ce, nom compris le coût du présent arrêt.-

Ainsi jugé et prononcé par nous, Gilbert Austin, Président, Marc Narcisse, Georges Henry, Euvrard Guillaume , Joseph Nerette, Juges, à l'audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix, en présence de Me Menan Pierre Louis, Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de Wilner Felix, greffier du siège.

Gesner Louima et Louicius Louima Vs Dorvilus Charles

17 janvier 1990

Sommaire

Procédure urgente – Affaire sommaire – Demande de communication de pièces – Absence de moyen déterminant.

Devant la section terrienne où la règle est l'urgence dans l'instruction du procès, toutes les affaires possessoires ou pétitoires, étant sommaires, sont entendues et tranchées sans échange d'écriture ni incident de communication de pièces ; lorsqu'est réclamé un titre jugé utile à la compréhension des débats, la production en est donnée audience tenante ou dans le délai de huitaine.

Lorsque le pourvoyant n'a critiqué formellement aucun motif déterminant du jugement attaqué, alors que, généralement, il n'est pas permis au tribunal régulateur de suppléer aux moyens des parties, le pourvoi doit être rejeté.

La Cour de Cassation, Première Section, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi des sieurs Gesner Louima et Louicius Louima, propriétaires, demeurant et domiciliés à Lacroix Périsse, 2ème section communale des Gonaïves, identifiés aux nos. ....., et, ..., ayant pour avocats Mes. Marc-Antoine Saint-Vil et Jean-Robert Constant du barreau des Gonaïves, identifiés, patentés et imposés aux nos. ....., avec élection de domicile au cabinet desdits avocats sis à la ruelle Saint-Pierre, no.16, aux Gonaïves ;

Contre un jugement rendu, le 27 septembre 1988, par la Chambre Terrienne du tribunal civil des Gonaïves, entre eux et le sieur Dorvilus Charles ; propriétaire, demeurant et domicilié à Lacroix Périsse, 2ème section communale des Gonaïves, identifié au no. ....., ayant pour avocats, Mes. Grégoire Jn Baptiste et Dupleix Jean Baptiste, identifiés, patentés et imposés ;

Ouï, à l'audience publique du 18 octobre 1989, Monsieur le Juge Michel Célestin, en la lecture de son rapport, puis, les parties n'ayant pas été représentées à la barre, Monsieur Joseph Nerette, alors Substitut, en la lecture du réquisitoire de son collègue, Monsieur Menan Pierre-Louis ;

Vu : la copie signifiée du jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces par elles produites à l'appui, le rapport susdit, les conclusions du Ministère public et les textes de loi invoqués ;

Et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, au voeu de la loi ;

Attendu qu'il ressort du jugement critiqué et des pièces versées aux dossiers des parties que, convaincu d'avoir été troublé dans sa possession plus qu'annale de trois carreaux et 25 centièmes de terre sis à Lacroix-Périsse, section communale des Gonaïves par Gesner Louima et Louicius Louima, le sieur Dorvilus Charles, le 25 mai 1988, les a fait citer par devant la section terrienne du tribunal civil des Gonaïves en vue de voir cesser ce trouble, avec les conséquences de droit ;

Que la juridiction saisie, après l'instruction de l'affaire, prononça, le 20 septembre 1988, un jugement dont le dispositif est ainsi conçu : « Par ces motifs, conformément au réquisitoire du Ministère public, maintient la possession du sieur Dorvilus Charles sur la portion de trois carreaux vingt-cinq centièmes de terre situé à l'endroit communément appelé « Bois Mangnan » dépendant de la 2ème section rurale de Lacroix-Périsse de la commune des Gonaïves. Défense formelle est faite à Gesner et Louicius Louima de ne plus troubler à l'avenir la possession de « Dorvilus Charles ; condamne enfin Gesner et Louicius Louima solidairement à mille gourdes de dommages-intérêts ainsi qu'aux frais et dépens ;

Attendu que c'est contre cette décision que les sieurs Gesner Louima et Louicius Louima se sont pourvus en Cassation ; et pour la faire casser, ils ont excipé de deux moyens :

1o) le premier est pris de l'inapplication (sic) de l'article 19 du décret du 30 juillet 1988, en ce que « le tribunal n'a pas statué sur la demande de communication d'un procès-verbal d'arpentage détenu par Dorvilus Charles, pour appointer la partie défenderesse à plaider au fond » ;

2o) le deuxième est tiré du « défaut d'application des articles 28 et 32 du C.P.C. », en ce que, les parties étant contraires en fait, le juge est autorisé à en ordonner la preuve par témoins et, si la vue des lieux est utile à l'intelligence des dépositions, il lui est permis de prescrire son transport au point litigieux ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que pour voir casser le jugement entrepris, les sieurs Gesner et Louicius Louima se prévalent de la fausse application de l'art. 19 du décret du 30 juillet 1986 et de la violation des articles 28 et 32 du C.P.C. ;

Attendu que, devant la section Terrienne où la règle est l'urgence dans l'instruction du procès, toutes les affaires, possessoires ou pétitoires, étant sommaires, sont entendues et tranchées sans échange d'écritures ni incident de communication de pièces ; que lorsque est réclamé un titre jugé utile à la compréhension des débats, la production en est ordonnée audience tenante ou dans le délai de huitaine ;

Attendu que la possession de Dorvilus Charles n'a jamais été contestée dans son fait ni dans ses caractéristiques ; que n'est pas révoquée en doute non plus la contiguïté des deux portions de terre ; que c'est dans le contexte de la plaidoirie du fond qu'à été sollicitée la communication du procès-verbal de l'arpentage réalisé en 1953, à la réquisition du défendeur ; que ce document n'est guère susceptible d'apporter des lumières, si ce n'est que sur le point de départ de la détention du bien,- dans un domaine où il est question d'annalité ;

Attendu, d'ailleurs, que les pourvoyants n'ont critiqué formellement aucun motif déterminant du jugement attaqué, alors que, généralement, il n'est pas permis au tribunal régulateur de suppléer aux moyens des parties ;

Attendu que, pour s’être prononcée comme elle l’a fait, la section terrienne du tribunal civil des Gonaïves n’a commis ni « inapplication » de l’art 19 du décret du 30 juillet 1986, ni « défaut d’application » des art 28 et 32 du C.P.C. ; qu’en conséquence, son œuvre n’ayant pas mérité les reproches des demandeurs, le pourvoi sera rejeté ;

Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes du Ministère public, rejette le pourvoi des sieurs Gesner Louima et Louicius Louima contre le jugement rendu entre les parties, par la section terrienne du tribunal civil des Gonaïves, le 20 septembre 1988 ; ordonne la confiscation de l’amende consignée ; condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de ..... gdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Gilbert Austin, Président, Marc Narcisse, Euvrard Guillaume, Michel Célestin, Joseph Nerette, Juges, à l'audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix, en présence de Me Menan Pierre Louis, Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de Wilner Felix, greffier du siège.

Hébert Sténio et Lorène Sajet Vs Gaston Ménager et Consorts

1er février 1990

Sommaire

Section Terrienne – Pourvoi en Cassation – Affaire urgente – Signification requête du pourvoyant – Assignation du défendeur – Production des défenses – Indication du délai – Sanction.

Les affaires relevant de la compétence du tribunal terrien sont rangées, par le décret du 30 juillet 1986 en son article 21, dans la catégorie des affaires réputées urgentes, et dont le pourvoi est réglé par l'article 426 C.P.C.

Aux termes de l'article ci-dessus, « le défendeur sera assigné à domicile réel ou élu à fournir ses défenses dans le délai de 15 jours francs.

Le recours en cassation, en tant que voie extraordinaire pour attaquer les jugements, se trouve conditionné à l'observance des règles d'ordre public dont la violation entraîne la nullité de la déclaration de pourvoi.

La Cour de Cassation, Deuxième Section, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi dirigé par les sieurs et dame Hébert Sajet, Sténio Sajet et Lorène Sajet, tous propriétaires, identifiés aux nos. ....., demeurant et domiciliés à l'Habitation Castera, dépendant de la Commune des Verrettes, ayant pour avocat Me Jacques P. Philippe du barreau de Port-au-Prince et de celui de St Marc, identifié, patenté et imposé aux nos. 312-01-684 - 29500LL - 7075I, avec élection de domicile au greffe du tribunal civil de Port-au-Prince (sic) ;

Contre un jugement de la Section terrienne du tribunal civil de Saint Marc en date du 5 avril 1988 rendu contrairement entre eux et les sieurs Gaston Ménager, Isaac Lubérisse Barthélemy, Robert Lubérisse Barthélemy et Ernest Danache, tous propriétaires, identifiés respectivement aux nos. 111-26-959, 305-08-919, 313-19-914, demeurant et domiciliés à St Marc, ayant pour avocat Me Lavoisier Lamothe identifié, patenté et imposé aux nos. 01953-L, 4519K et 94951MN, avec élection de domicile en son cabinet à Port-au-Prince, au no 55, de la rue des Miracles, étage Primerose Fantaisies ;

Ouï, Monsieur le juge Gabriel H. Volcy en la lecture de son rapport à l'audience publique du 9 janvier 1990 puis, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur le Substitut Luc Fougère en la lecture de ses conclusions ;
Vu une expédition du jugement attaqué ensemble son exploit de signification ;

Vu le susdit rapport, les susdites conclusions du Ministère public et les dispositions de lois invoquées ;

Et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, selon le voeu de la loi ;

Sur une action en partage de la succession du Général Lubérisse Barthélemy, introduite par assignation datée du 21 avril 1987 aboutissant à une décision sur profit-joint, la Section terrienne du tribunal civil de Saint Marc, postérieurement à l'exécution d'une mesure d'instruction a rendu le 5 avril 1988, le jugement au dispositif dont la teneur suit :

Par ces motifs, la Section terrienne du tribunal civil de Saint Marc, après en avoir délibéré conformément à la loi ; déclare recevoir quant à la forme et au fond l'action des demandeurs. Dit 1o) Que les héritiers Lubérisse Barthélemy sont propriétaires incommutables et en possession de l'Habitation Castera sise en la première section communale des Verrettes ; 2o) Ordonne le partage de la succession de feu le Général Lubérisse Barthélemy entre ses héritiers ou ayants cause, notamment des terres de l'Habitation Castera, couvertes par le procès verbal d'arpentage des arpenteurs Benoît Jonathan fils et Dumay Cosméus ; 3o) Que les droits des détenteurs de livrets cadastraux, titres définitifs, de reçus cadastraux d'absence de titres munis d'acte d'attribution de la section de reconnaissance et de ratification du tribunal terrien de la plaine de l'Artibonite, seront respectés, à moins qu'ils ne soient l'un des co-partageants de ladite succession auquel cas, ils suivront le sort des lots ; 4o) Que les droits des détenteurs de simples reçus cadastraux. D'absence de titres de plus de vingt ans de possession régulière c'est-à-dire continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de maître seront respectés, dans le cas contraire, ils seront déguerpis dans les trente jours de la signification du jugement à l'intéressé et, paieront une indemnité de mille dollars pour indue jouissance et dommages-intérêts ; 5o) Que les acquéreurs Henri Brignac seront conservés dans leurs droits après vingt ans de possession régulièrement caractérisée ; dans le cas contraire, ils seront déguerpis ; 6o) Que les droits de Gaston Sajet, Emmanuel Sajet et d'Anna Sajet doivent être respectés sur les dix sept carreaux de terre et fraction qu'ils occupent à titre de maître pendant plus de soixante dix huit ans ; 7o) Dit enfin que ce jugement est contradictoire entre les parties ; 8o) Commet le notaire Ramir Dalencourt pour les opérations de compte, les arpenteurs Benoît Jonathas fils, Dumas Cosméus, Gabart Dérival pour le lotissement, les experts Joachim Georges, Marcel Fouché et Illovis Léon dit Zoto qui visiteront les lieux, en vue de l'estimation des biens et de la formation des lots conformément à l'article 376 du Code Civil ; Condamne la succession aux dépens ;

Contre cette décision signifiée le 19 avril 1988, les sieurs et dame Hébert Sajet, Sténio et Lorène Sajet ont formé un pourvoi et, pour la faire casser et annuler, ils excipent de trois moyens : Le premier est pris d'excès de pouvoir par violation des droits de la défense, du défaut de droit et de qualité ; le deuxième par violation de l'article 148 C.P.C. et le dernier reposant sur une nouvelle violation des droits de la défense.-

Ces moyens sont combattus par les défendeurs qui ont opposé une fin de non recevoir tirée de la nullité de la déclaration de pourvoi.

Sur la fin de non recevoir proposée.

Attendu que les défendeurs opposent à l'admission du recours exercé une fin de non recevoir tirée de la nullité du pourvoi, motifs pris de ce qu'ils ont été assignés à produire leurs défenses dans le délai de huitaine et non dans le délai de quinzaine ;

Attendu que les affaires relevant de la compétence du tribunal terrien sont rangées par le décret du 30 juillet 1986 en son art. 21 dans la catégorie des affaires réputées urgentes et dont le pourvoi est réglé par l'art. 426 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'aux termes de l'article ci-dessus rappelé « Le défendeur sera assigné à domicile réel ou élu à founir ses défenses dans le délai de quinze jours francs ;
Attendu que le recours en cassation, en tant que voie extraordinaire pour attaquer les jugements, se trouve conditionné à l'observance des règles d'ordre public dont la violation entraîne la nullité de la déclaration de pourvoi.-

Attendu que pour avoir assigné les défendeurs par acte en date du 5 mai 1988 selon exploit de l'huissier Fritz Augustin - à produire leurs défenses dans un délai plus court que celui indiqué à l'art. 426 du code de Procédure Civile, les demandeurs ont encouru la sanction prévue à l'article 424 du même Code qui frappe de nullité la déclaration de pourvoi - en conséquence, il échet d'accueillir la fin de non recevoir, proposée en annulant la déclaration de pourvoi ;

Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes du Ministère public - Accueille la fin de non recevoir opposée à l'admission du pourvoi des sieurs et dame Hébert Sajet, Sténio Sajet et Lorène Sajet contre le jugement de la section terrienne du tribunal civil de Saint Marc rendu le 5 avril 1988 entre les parties - En conséquence annule la déclaration de pourvoi et proclame la déchéance des demandeurs en condamnant ces derniers aux dépens liquidés à la somme de ..., en ce, non compris le coût du présent arrêt.-

Ainsi jugé et prononcé par nous, Gabriel H. Volcy, Président, Emile Bastien, Alphonse Piard, Ertha Pascal Trouillot, Joseph Nérette, Juges, à l'audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt dix, en présence de Me Jean D. Kalim, Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de Bignon André, greffier du siège.

Elius Joseph Vs La dame François Codio née Marie Andrée Saintil

12 février 1990

Sommaire

Copie d'acte d'huissier – Absence de numéro de carte d'identité – Paiement de dette de la communauté – Compensation – Transaction.

N'est ni une liberalité, ni un testament, un acte qui rapporte qu'une conjointe a payé toutes les dettes de la communauté et reçu, en abandon, des biens de cette communauté en compensation ; c'est un acte à titre onéreux, un règlement des conventions matrimoniales entre ex-époux, une transaction qui termine la séparation de biens consécutive en divorce desdits époux.

La Cour de Cassation, Première Section, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi du 30 juin 1989 du sieur Elius Joseph, propriétaire, demeurant et domicilié au Cap-Haïtien, identifié, au no. 135-35-425, procédant par Me André Ruben Charles, avocat du barreau du Cap-Haïtien, identifié, patenté et imposé, avec élection de domicile au greffe de la Cour de Cassation, contre un arrêt de la Cour d'Appel du Cap-Haïtien en date du 15 mai 1989 rendu entre lui et la dame François Codio née Marie Andrée Saintil, propriétaire, demeurant et domicilié au Cap-Haïtien, identifiée au no 100-22-830, ayant pour avocat Me Altès Grandchamp du Barreau du Cap-Haïtien, identifié, patenté et imposé, avec élection de domicile au greffe de la Cour de Cassation de la République ;

Ouï, à l'audience publique du lundi 24 novembre 1989 le juge Joseph Nérette en la lecture de son rapport, et le Commissaire Jean D. Kalim en la lecture de son réquisitoire, les parties n'étant pas représentées à la barre ;

Vu la déclaration de pourvoi du 30 juin 1989, la copie signifiée de l'arrêt, la copie de la signification dudit arrêt, la requête contenant les moyens du pourvoi ; l'acte de signification d'icelle, le Récépissé d'amende au no 37181-G et autres pièces ; vu également les textes de loi invoqués ;

Et, après en avoir délibéré en la chambre du Conseil, au voeu de la loi ;

Attendu que sur l'appellation de la dame François Codio née Marie Andrée Saintil contre un jugement rendu par le tribunal civil du Cap Haïtien le 3 février 1988 au profit du sieur Elius Joseph, la Cour d'Appel du Cap Haïtien a infirmé cette décision et jugeant à nouveau, a reconnu et consacré la validité des deux actes de vente 1) du 28 avril 1967, au rapport du notaire Jacques

A. Manigat du Cap-Haïtien, par la dame Robespierre Joachim, ci-devant Rose Prophète Audate, au profit du sieur Prosthène Saintil ; 2) du lundi 20 juillet 1981, au rapport du notaire Pierre P. Laurent du Cap Haïtien par le sieur Prosthène Saintil au profit de la dame François Codio, née Marie Andrée Saintil, de la maison sise au Cap-Haïtien entre les rues 6 et 7-I, no 127 ;

Qu'un pourvoi en date du 30 juin 1989 défère cet arrêt du 15 mai 1989 à la censure de cette Cour et propose deux moyens pour en obtenir la cassation et l'annulation ;

1er Moyen Violation de la loi du 21 avril 1939 instituant la carte d'identité ; Aux termes de l'art. 10 de la loi du 21 avril 1939 instituant la carte d'identité, expose le pourvoyant, il est prescrit que la carte d'identité est essentielle à la recevabilité de tous actes judiciaires. La copie de l'acte d'appel signifié à Elius Joseph ne mentionne pas le numéro de la carte d'identité de l'huissier instrumentant ; cet acte ne peut être présenté à aucune Administration publique ni devant aucun officier public pour servir de base à une décision judiciaire. La Cour d'Appel n'ayant pas sanctionné cette irrégularité à elle dénoncée, il revient à la Cour de Cassation d'écarter cet acte de débats avec les conséquences de droit ;

Attendu, cependant, que l'original de l'acte d'appel en date du 25 avril 1988, pièce no 9 au dossier de la défenderesse dont copie est critiquée porte le numéro d'identité : 100-17-586, de l'huissier instrumentant, a été en registré le 26 Avril suivant au bureau de la D.G.I. au Cap-Haïtien enrôlé et soumis au délibéré de la Cour d'Appel saisie ;

Que, lorsque en fait, le numéro de la Carte d'identité de l'huissier se trouve dans l'original de l'exploit, la loi sur la carte d'identité étant d'ordre purement fiscal, la mention sur l'original remplit le voeu de la loi. En fait le fisc a été satisfait ; que ce moyen n'est pas fondé ;

Deuxième moyen.- Excès de pouvoir et violation de l'art. 742 C.C. sur les libéralités. Selon le pourvoyant il , il y a violation de l'art. 742 C.C. qui prescrit que les libéralités par testament ou abandon de ses biens au profit d'autrui ne pourront excéder la moitié des biens du disposant s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime... A défaut d'enfants légitimes, la réserve sera du tiers, s'il n'y a qu'un enfant naturel. Pourquoi, poursuit l'exposant, Elius Joseph, enfant naturel de feu Marcius Joseph doit bénéficier au moins du tiers de la maison litigieuse et du tiers de tous les autres biens laissés par son père. Il y a excès de pouvoir résultant de ce que la Cour d'Appel du Cap-Haïtien a consacré les droits de la dame Rose Prophète Audate sur l'intégralité de l'immeuble au préjudice de Elius Joseph.

Attendu que l'acte du 14 Août 1948 passé entre Marcius Joseph et son ex-conjoint, enregistré le 16 Août suivant, met fin au partage de la communauté qui a existé entre les époux Jean Baptiste Marcius Joseph, la femme née Rose Prophète Audate ;

Que cet acte qui rapporte que Rose Prophète Audate a payé toutes les dettes de la communauté et reçu en abandon l'immeuble de la Rue du Vaudreuil, ou Oswald Durand 6-7-I, au Cap-Haïtien, et celui de la rue du Pont, ainsi que les meubles de la communauté, en compensation, cet acte n'est ni une libéralité, ni un testament ; c'est un acte à titre onéreux, un règlement des conventions matrimoniales entre ex-époux, une transaction qui termine la séparation de biens consécutive au divorce des époux intervenu le 23 septembre 1947 ;

Que depuis la passation de cet acte qui consacrait la volonté et la situation des parties, Marcius Joseph ne possédait plus ces biens dans son patrimoine et ne pouvait les transmettre ; Qu'ainsi l'art. 742 du Code Civil qui n'est pas d'application en l'espèce n'a pu être violé ; Que c'est à juste titre que la Cour d'Appel du Cap-Haïtien a consacré les droit de la dame Rose Prophète Audate sur l'intégralité de l'immeuble litigieux et a jugé qu'elle a pu valablement transmettre ses droits au profit de Prosthène Saintil et ce dernier céder les siens à la dame François Codio née Marie André Saintil ; Qu'en conséquence il y a lieu de rejeter le deuxième moyen, et ensemble le pourvoi.

Par ces Motifs, la Cour, sur le réquisitoire conforme du Ministre Public, rejette les moyens et le pourvoi du 30 Juin 1989 du sieur Elius Joseph contre l'Arrêt du 15 mai 1989 rendu entre les parties par la Cour d'Appel du Cap-Haïtien. Dit acquise à l'Etat l'amende consignée. Condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de .....

Ainsi jugé et prononcé par nous, Gilbert Austin, Président, Marc Narcisse, Euvrard Guillaume , Michel Célestin, Joseph Nerette, Juges, à l'audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt dix, en présence de Me Jean D. Kalim, Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de Wilner Felix, greffier du siège.

Mme Roger Zenny née Gabrielle Gehy Vs Roger Zenny

15 février 1990

Sommaire

Provision ad litem – Compétence du juge des référés – Pension alimentaire – Régime de séparation de biens.

La loi du 14 septembre 1983 en accordant compétence spéciale au juge des référés pour connaitre des demandes de pension alimentaire et de garde d'enfants, n'a pas étendu ce privilège à l'octroi de la provision ad litem ; une telle demande relève de la compétence des tribunaux de droit commun.

Il est de principe qu'en cas d'urgence, le juge des référés peut être appelé à se prononcer sur une demande de pension alimentaire, mais seulement en faveur de ceux auxquels la loi reconnait le droit aux aliments.

N'a pas droit à la pension alimentaire de son époux, l'épouse liée par une convention de séparation de biens qui oblige non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage et la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

La Cour de Cassation, Deuxième Section, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi du sieur Roger Zenny, propriétaire, demeurant et domicilié à Jacmel, identifié au no. 114-46-518, ayant pour avocat Me. Bernard Pausy, du barreau de Jacmel et Me. Talleyrand Lamothe du barreau de Port-au-Prince, respectivement identifiés, patentés et imposés aux nos. 112-96-396 ; H-012 1301 ; 5003-306-44-456, 64803-M, 19227-Y, avec élection de domicile en leur cabinet sis à Port-au-Prince Lalue no. 98 ;

En cassation d'une ordonnance de la juridiction des référés du tribunal de première instance de Jacmel rendu le 11 mars 1989 en faveur de son épouse née Marie Gabrielle Géhy, propriétaire, demeurant et domiciliée à Jacmel, défenderesse non produisante.-

Ouï, sur reproduction à l'audience du mardi 13 février 1990, M. le juge Emile Bastien dans la lecture de son rapport ;

Ouï, les parties n'étant pas représentées à la barre, le Substitut du Commissaire du Gouvernement Me. Luc Fougère en la lecture de ses conclusions ;

Vu la requête contenant les moyens du pourvoi ; l'ordonnance attaquée et la signification d'icelle ;

Vu l'acte déclaratif de pourvoi ainsi que le récépissé no. 22384 V de l'amende consignée, et les textes de loi invoqués ;

Et, après avoir délibéré au voeu de la loi en la Chambre du Conseil.

Attendu que sur une action en paiement de pension alimentaire et de provision ad litem initiée, par Mme Roger Zenny née Gabrielle Géhy contre son époux, le sieur Roger Zenny, la juridiction des référés du tribunal de première instance de Jacmel a rendu le 11 mars 1989 une ordonnance dont le dispositif est ainsi libellé : « Par ces motifs condamne le sieur Pierre Roger Zenny, majeur demeurant et domicilié à Jacmel à payer à son épouse née marie Gabrielle Géhy, une pension alimentaire de cinq cent dollars par mois, à commencer au début du mois d'avril 1989, une provision ad litem de mille cinq cents dollars ; rejette la demande du paiement d'arrérage de trois mille dollars étant donné qu'en droit, la pension alimentaire n'arrérage pas ; prescrit la contrainte par corps en cas de non paiement dont la durée n'excédera pas deux mois et permet l'usage de cette ordonnance avant son enregistrement. »

Contre cette décision le sieur Roger Zenny, par déclaration faite au greffe du tribunal civil de Jacmel le 21 mars 1989, s'est pourvu en cassation proposant pour la faire casser et annuler deux moyens.

Sur le premier moyen pris de l'incompétence du Juge des référés qui, en violation du décret-loi du 14 septembre 1983, a statué sur la provision ad litem.- Attendu que la juridiction des référés est une juridiction exceptionnelle et ne peut connaître que des demandes placées par la loi dans les attributions exclusives du tribunal ;

Attendu que la loi du 14 septembre 1983 en accordant compétence spéciale au Juge des référés pour connaître des demandes de pension alimentaire et de garde d'enfants n'a pas étendu ce privilège à l'octroi de la provision ad litem ;

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour, sur les conclusions en partie conformes du Ministère public, dit et déclare qu'il a été incompétemment procédé par le juge de la juridiction des référés du tribunal de première instance de Jacmel ; c asse et annule l'ordonnance du 11 mars 1989 par lui rendue. Ordonne la remise de l'amende consignée.

Statuant à nouveau en conformité de l'article 118 de la loi sur l'organisation judiciaire.

Attendu que suite à un jugement de divorce obtenu au bénéfice de son époux, Mme Roger Zenny née Marie Gabrielle Gehy a introduit une action en réclamations de dus pour pension alimentaire et provision ad litem par devant la juridiction des référés du tribunal de première instance de Jacmel.- Sur la demande de provision alimentaire.- Attendu que par les pièces versées au dossier, il s'avère que les époux Roger Zenny sont mariés sous le régime de la séparation des biens, appert acte en date du 27 septembre 1962 des notaires Wilbert Roc et Daniel Leroy de la juridiction du tribunal de première instance de Jacmel.-

Attendu qu'il est de principe qu'en cas d'urgence, le Juge des référés peut être appelé à se prononcer sur une demande de pension alimentaire, mais seulement en faveur de ceux auxquels la loi reconnaît le droit aux aliments.

Qu'en l'espèce, Mme Roger Zenny ne saurait prétendre à une pension alimentaire de son époux, ce, en vertu de la convention du 27 septembre 1962 qui lie les parties et oblige non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage et la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Qu'en conséquence cette demande sera rejetée.

Sur la provision ad litem.- **Attendu que la loi du 14 septembre 1983 n'a pas conféré de telles attributions au Juge des référés ; qu'il est radicalement incompétent pour statuer sur une demande de pension ad litem qui relève de la compétence des tribunaux de droit commun. Que la Cour se déclarera incompétente pour statuer sur cette demande de Mme Roger Zenny.-**

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de pension alimentaire de Mme Roger Zenny, se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande de provision ad litem- Vu la qualité des parties, compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Gabriel H. Volcy, Président, Emile Bastien, Alphonse Piard, Ertha Pascal Trouillot, Joseph Nerette, Juges, à l'audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt dix, en présence de Me Jean D. Kalim, Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de , greffier du siège.

Jean Albert Calixte Vs Mme Marlyn Marc

15 février 1990

Sommaire

Garde d'enfants – Pension alimentaire – Contrainte par corps – Fixation de la durée – Entretien des enfants – Obligation conjointe – Pension ad litem – Compétence du juge des référés.

L'article 1er du décret du 14 septembre 1983 donnant compétence au seul juge des référés pour statuer sur les demandes de pension alimentaire et de garde d'enfants, prescrit que la contrainte par corps aura lieu contre le débiteur de la pension alimentaire qui laisse passer deux mois consécutifs sans la servir, et que l'ordonnance de condamnation devra en fixer la durée ; qu'il résulte de ces termes impératifs l'obligation pour le juge des référés qui prononce la contrainte par corps pour dettes alimentaires de fixer la durée de la contrainte qui est une formalité substantielle se rattachant à l'ordre public.

L'article 1er du sus-dit décret qui a octroyé compétence exclusive au juge des référés, en matière de pension alimentaire et de garde d'enfants, est une disposition spéciale ; s'agissant d'une attribution ou compétence spéciale conférée au juge des référés par ce décret, les dispositions de son article 1er restrictives à la pension alimentaire et à la garde d'enfants ne sauraient par conséquent être étendues à une matière autre que celles écrites dans le décret.

La loi oblige les époux à élever, nourrir et entretenir leurs enfants communs ; en cas de mort de l'un des conjoints, cette obligation alimentaire retombe sur le survivant.

Au regard de l'enfant, l'obligation ne se divise pas ; si la mère est sans ressources, et que le père soit au contraire en mesure de l'entretenir, il peut demander la totalité de ce qui lui est nécessaire à son père.

La Cour de Cassation, Deuxième Section, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi du sieur Jean Albert Calixte identifié, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Constantin Mayard Paul, Pierre Romain Chéry et Thierry Mayard Paul du barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés, avec élection de domicile au cabinet desdits avocats à Port-au-Prince, rue Pavée no. 18 ;

Contre une ordonnance de la juridiction des référés du tribunal de première instance de Port-au-Prince, rendu le 21 juillet 1989 ;

Entre lui et son ex-épouse, la dame Marlyn Marc identifiée, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Ernest, Rossiny Malebranche et Margaret Dessources Duncan du barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés, avec élection de domicile au cabinet desdits avocats à Port-au-Prince, Avenue Marie Jeanne, # 9 ;

Ouï, Monsieur le juge Emile Bastien en la lecture de son rapport faite à l'audience ordinaire et publique du 18 janvier 1990, ainsi que Monsieur le Commissaire Jean D. Kalim en la lecture des conclusions de Monsieur le Substitut Luc Fougère, les parties n'ayant pas été représentées à barre ;-
Vu : l'acte déclaratif de pourvoi ; l'ordonnance attaquée et sa signification ; les requêtes des parties et les pièces déposées à l'appui respectivement, notamment le récépissé de l'amende consignée ainsi que le susdit rapport et les conclusions susdites du Ministère public ;

Vu également les textes de loi invoqués ;-

Et, après délibération en la Chambre du conseil, conformément à la loi.-

Attendu que saisie par la dame Marlyn Marc, épouse divorcée, contre le sieur Jean Albert Calixte, son ex-époux, d'une double demande : a) en paiement de pension alimentaire pour les enfants communs dont elle a la garde et b) de pension ad litem, la juridiction de référés de Port-au-Prince a rendu le 21 juillet 1989, une ordonnance au dispositif suivant : « Par ces motifs .... se déclare compétent. Condamne le sieur Jean Albert Calixte à payer à Marlyn Marc Calixte, à titre de pension des enfants communs Cynthia et Christiana la somme de cinq cents dollars mensuellement ; ordonne la contrainte par corps en cas de non paiement de deux mois consécutifs à la diligence du Commissaire du Gouvernement de ce ressort. Le condamne également à payer à la dame Marlyn Marc la somme de cinq cents dollars à titre de pension ad litem ; ordonne l'exécution provisoire sans caution du chef du principal ; compense les dépens ; ».-

Attendu que contre cette ordonnance, le sieur Jean Albert Calixte s'est pourvu en cassation et présente pour la faire casser et annuler deux moyens combattus par la défenderesse ;-

Attendu qu'il convient d'examiner préalablement un moyen touchant à l'ordre public soulevé d'office par le Ministère public. Ce moyen est pris de la violation de l'article 1er du décret du 14 septembre 1983, en ce que l'ordonnance attaquée n'a pas fixé la durée de la contrainte par corps, en cas de non paiement de deux mois consécutifs de la pension alimentaire ;-

Attendu que l'article 1er du susdit décret, donnant compétence au seul juge des référés pour statuer sur les demandes de pension alimentaire et de garde d'enfants, prescrit que la contrainte par corps aura lieu contre le débiteur de la pension alimentaire qui laisse passer deux mois consécutifs sans la servir et que l'ordonnance de condamnation devra en fixer la durée ; qu'il résulte de ces termes impératifs l'obligation pour le juge des référés qui prononce la contrainte par corps pour dettes alimentaires de fixer la durée de la contrainte qui est une finalité substantielle se rattachant à l'ordre public ;

Attendu que le juge de l'ordonnance attaquée, en condamnant le sieur Albert Calixte à payer à la dame Marlyn Marc, à titre de pension alimentaire des enfants communs la somme de cinq cents dollars mensuellement, avec contrainte par corps en cas de non paiement de deux mois consécutifs, n'a pas fixé la durée de la contrainte comme le veut la loi ; qu'il a par ainsi commis un excès de pouvoir né de la violation de l'article 1er du décret du 14 septembre 1989, pourquoi son oeuvre sera cassée ;

Par ces motifs, la Cour faisant droit au moyen d'ordre public soulevé d'office par le Ministère public, casse et annule l'ordonnance du 21 juillet 1989 rendue entre les parties en cause par la juridiction des référés de Port-au-Prince ; ordonne , en conséquence la restitution de l'amende déposée et compense les dépens.

Au fond, faisant ordonnance nouvelle par application de l'article 118 bis de la loi organique ;-

Attendu que, par assignation du 18 juillet 1989, la dame Marlyn Marc, épouse divorcée, a appelé le sieur Jean Albert Calixte, son ex-époux devant la juridiction des référés de Port-au-Prince, pour s'entendre condamner : a) à lui verser mensuellement la somme de mille cinq cents dollars « $1,500.00 », à titre de pension alimentaire pour les deux enfants mineurs dont la garde lui a été attribuée par le jugement de divorce du 30 mai 1989, et b) à lui payer une pension ad litem de huit cents dollars « $800.00 », avec exécution provisoire sans caution du chef du principal ;-

Sur la pension ad litem.-

Attendu que l'article 1er de la loi du 14 septembre 1983 qui a octroyé compétence exclusive au juge des référés, en matière de pension alimentaire et de garde d'enfants est une loi spéciale ;

Que s'agissant d'une attribution ou compétence spéciale conférée au juge des référés par une loi spéciale, les dispositions de son article premier restrictives à la pension alimentaire, et à la garde d'enfants ne sauraient par conséquent, être étendues à une matière autre que celles écrites dans la loi ;

Qu'en conséquence, il y a lieu pour la Cour, faisant fonction de juge des référés, de déclarer la demande de pension ad litem hors de sa compétence ;-

Sur la pension alimentaire

Attendu que la loi oblige les époux à élever, nourrir et entretenir leurs enfants communs ; qu'en cas de mort de l'un des conjoints, cette obligation alimentaire retombe sur le survivant ;

Attendu que les père et mère des enfants communs mineurs Cynthia et Christiana sont tous deux vivants ; qu'ils ont donc chacun l'obligation de subvenir à leur entretien ; qu'au regard de l'enfant cette obligation des parents ne se divise pas ; que si la mère est sans ressources et que le père soit au contraire en mesure de l'entretenir, il peut demander la totalité de ce qui lui est nécessaire à son père ;

Attendu à cet égard que rien dans la cause n'établit que le père est dans l'aisance et que la mère soit dans l'indigence, aucune preuve n'ayant été produite par les parties à l'appui de leurs affirmations contradictoires ;-

Attendu que sous l'espèce, les débats ont révélé que la mère occupe dans un hôpital à l'étranger un emploi qui lui assure un salaire mensuel et que le père est propriétaire d'un magasin dénommé « Peugeot Auto parts » ; que de ce fait ils possèdent tous deux des ressources et sont obligés par conséquent, de contribuer chacun à l'entretien des enfants communs ;-

Attendu que la pension alimentaire réclamée par la mère pour la part de contribution du père à l'entretien des enfants communs dont elle a la garde est légale ; qu'elle sera donc allouée ; sauf à réduire la quantité reconnue excessive en la ramenant à un taux équitable en tenant compte du fait que la mère qui jusqu'ici a la garde des enfants vit jusqu'à ce jour dans une maison appartenant au père qui, conscient de ses obligations lui en a laissé la libre et entière jouissance ;

Par ces motifs, sur les conclusions conformes du Ministère public, la Cour, faisant fonction de juge des référés, se déclare incompétente pour connaître de la demande de pension ad litem ; dit recevable et fondée la présente demande de pension alimentaire ; en conséquence, condamne le sieur Jean Albert Calixte à verser mensuellement à la mère la dame Marlyn Marc, à partir de la signification du présent arrêt la somme de quatre cents dollars pour sa part contributive aux frais d'entretien et d'éducation des enfants communs Cynthia et Christiana et ordonne sur ce chef l'exécution provisoire sans caution ; autorise la contrainte par corps en cas de non paiement de deux mois consécutifs de la pension alimentaire à la diligence du Commissaire du Gouvernement près le tribunal civil de Port-au-Prince ; fixe la durée de la contrainte à quinze jours de prison ; compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Gabriel H. Volcy, Président, Emile Bastien, Alphonse Piard, Ertha Pascal Trouillot, Joseph Nerette, Juges, à l'audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt dix, en présence de Me Jean D. Kalim, Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de Bignon André, greffier du siège.

Alvarez Jean Baptiste Vs Lucien Casséus et Consorts

19 février 1990

Sommaire

Ministère Public – Avis motivé par écrit obligatoire – Transcription intégrale des conclusions dans la décision – Preuve.

La simple reproduction du dispositif des conclusions du Ministère Public dans le jugement ne remplit pas le vœu du législateur en l'article 282 C.P.C.

Selon l'article 1er, 2e alinéa du décret du 28 janvier 1968, et conformément à l'article 44 de la loi sur l'organisation judiciaire, obligation est faite au Ministère Public de donner par écrit son avis motivé sur tous les points de droit. Il y a excès de pouvoir lorsque la preuve n'est pas administrée de la transcription intégrale dans le jugement des conclusions prises par le Ministère Public.

La Cour de Cassation, Première Section, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi des sieurs Alvarez Jean Baptiste et Arius Dorélus, propriétaires, demeurant et domiciliés à Marmont, Section Rurale de la Commune de Saint Michel de l'Attalaye, identifiés aux nos. 104-262-092-68-111, ayant pour avocats Mes Dupleix Jean Baptiste et Renan Jean Baptiste du barreau des Gonaïves dûment identifiés, patentés et imposés avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet de Me Gabriel Augustin à l'angle des rues Miracles et Docteur Aubry ;

Contre un jugement du tribunal de première instance des Gonaïves en date du 10 février 1989, statuant en ses attributions civiles et d'appel entre eux et les sieurs Lucien Casséus et Jean Baptiste Garçon, propriétaires, demeurant et domiciliés à Nan Paul, 7ème Section Rurale de la Commune de Saint Michel de l'Attalaye, identifiés aux nos. 02272-3 et 022741, ayant pour avocats Mes Antoine Saint-Vil et Jean Robert Constant dûment identifiés, patentés et imposés et Me Roland Paphius, avocat stagiaire, avec élection de domicile au cabinet desdits avocats tant aux Gonaïves, à la ruelle Saint Pierre, qu'au greffe de la Cour de Cassation ;

Ouï, à l'audience publique du 10 janvier 1990, le juge Euvrard Guillaume en la lecture de son rapport puis, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur le Substitut Menan Pierre Louis, en la lecture de ses conclusions ;

Vu le jugement attaqué ensemble son exploit de signification ;

Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le récépissé de l'amende ; Vu les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, Vu le susdit rapport, les conclusions du Ministère public et les dispositions de loi invoquées.

Et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, selon le voeu de la loi ;

Sur la plainte des sieurs Alvarez Jean Baptiste et Arius Dorélus, adressée le 27 juin 1987, au Parquet du tribunal civil des Gonaïves, contre les nommés Lucien Casséus et Jean Baptiste Garçon, pour trouble de possession sur une quantité de quatre carreaux de terre, sis à Dijon Section Rurale dépendant de la Commune de Saint Michel de l'Attalaye, le tribunal de paix de cette commune, en vertu d'une réquisition du Parquet, a été saisi par la comparution volontaire des parties. Après une visite des lieux suivie d'enquête, la juridiction concernée rendit le 18 août 1987 une décision qui consacrait les droits des demandeurs sur la portion de terre litigieuse.

Soumise au rejugé, la sentence rendue par le tribunal de paix de Saint Michel sur la complainte possessoire, a été infirmée par le tribunal de première instance des Gonaïves qui, postérieurement à l'exécution de son interlocutoire en date du 30 mai 1988, évacua la contestation le 10 février 1989 par jugement définitif au dispositif dont teneur suit :

« Par ces motifs, infirme le jugement sorti du tribunal de paix de Saint Michel de l'Attalaye le 8 août 1987 (sic) maintenant la possession des nommés Alvarez Jean Baptiste et Arius Dorélus et consorts sur toute l'étendue du terrain litigieux en l'habitation Dijon, septième Section Communale de Saint Michel de l'Attalaye ; déclare que les appelants Lucien Casséus et Jean Baptiste Garçon et consorts ont occupé et occupent la terre litigieuse et qu'ils ne soient plus troublés, à l'avenir, sur ce dit terrain par les intimés Alvarez Jean Baptiste et Arius Dorélus et Consorts et que ces derniers soient expulsés des lieux, s'ils en ont encore l'intention ; rejette les dommages intérêts, vu qu'au cours du mois de mai 1988, les intimés ont procédé au labourage et à l'ensemencement d'une portion du terrain litigieux ; Condamne les intimés Alvarez Jean Baptiste et Arius Dorélus aux dépens ».

C'est contre cette décision signifiée le 22 février 1989 que Alvarez Jean Baptiste et Arius Dorélus ont formé un pourvoi et, pour la faire casser et annuler, ils ont soumis à l'appui de leur recours en Cassation six moyens qui sont combattus par les défendeurs ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que par le troisième moyen les pourvoyants reprochent au premier juge d'avoir commis un excès de pouvoir résultant de la violation de l'art. 282 du Code de Procédure Civile, motifs pris du défaut de transcription des conclusions du Ministère public dans la décision attaquée ;

Attendu qu'en réplique à ce moyen, les défendeurs objectent que l'insertion du dispositif des conclusions prises par le Ministère public dans le corps du jugement dénoncé suffit à établir la preuve de l'audition du représentant du Parquet, d'autant plus que le juge, dans son œuvre, a fait mention de l'audience à laquelle les susdites conclusions ont été lues ;

Attendu qu'il se constate que le jugement dont est pourvoi ne comporte que la transcription du dispositif des conclusions du Ministère public. En l'espèce la simple reproduction de ce dispositif dans l'œuvre du premier juge ne remplit pas le voeu du Législateur en l'art. 282 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il suffit en effet, de rapprocher les dispositions du susdit art. du C.P.C. de celles de l'article 1er, 2e alinéa du décret du 28 janvier 1968, pour se rendre compte de l'obligation faite au Ministère public de donner, par écrit, son avis motivé sur tous les points de droit et ce, conformément à l'art. 44 de la loi sur l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'il s'agit de contestation entre justiciables établis dans les sections rurales. En conséquence, pour n'avoir pas administré la preuve de la transcription intégrale des conclusions prises par le Ministère public sur tous les points de droit, notamment sur les résultats de la mesure d'instruction ordonnée, la décision du tribunal de première instance des Gonaïves est entachée d'un excès de pouvoir qui la fera casser.

Par ces motifs, la Cour, sans examiner les autres moyen du pourvoi et, sur les conclusions conformes du Ministère public, casse et annule le jugement rendu le 10 février 1989 par le tribunal de première instance des Gonaïves, statuant en se attributions civiles et d'appel entre 1o) les sieurs Alvarez Jean Baptiste et Arius Dorélus, d'une part et 2o) Lucien Casséus et Jean Baptiste Garçon d'autre part. Et, pour qu'il soit statué conformément à la loi ; Renvoie la cause et les parties par devant le tribunal de première instance de Saint Marc en ses attributions d'appel. Ordonne la restitution de l'amende consignée et condamne les défendeurs aux dépens liquidés à la somme de... , en ce, non compris le coût du présent arrêt.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Gilbert Austin, Président, Marc Narcisse, Georges Henry, Euvrard Guillaume, Joseph Nerette, Juges, à l'audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt dix, en présence de Me Jean D. Kalim, Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de Wilner Félix, greffier du siège.

Gérard Sterlin Vs Micheler Thomas

22 février 1990

Sommaire

Mandat des juges – Résiliation de baux fonciers – Expulsion des lieux – Juridiction compétente – Contrats synallagmatiques – Condition résolutoire – Mise en demeure – Influence sur la compétence.-

Il est de principe que, pour se prononcer dans les conflits soumis à leur censure, les juges détiennent leur mandat des conclusions respectives des parties litigantes.

L'article 76 de la loi sur l'organisation judiciaire donne, entre autres attributions au juge de paix, la connaissance, à charge d'appel, des demandes en résiliation des baux fonciers et en expulsion des lieux.

La mise en demeure, quel que soit son quantum, n'a d'influence sur la compétence du juge de paix que si la citation introductive d'instance exige le paiement des valeurs réclamées.

La condition résolutoire est sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera pas à ses engagements.

Cassation

La Cour de Cassation, Deuxième Section, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi du sieur Gérard Sterlin, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au no. 1743-H, occupant par lui-même ;

En cassation d'un jugement rendu par le tribunal de première instance de Port-au-Prince, siégeant en ses attributions civiles et d'appel, le 13 juin 1988 entre lui et le sieur Micheler Thomas, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au no. 300-24-049, ayant pour avocats constitués avec élection de domicile en leur cabinet sis au no. 118 de la rue Pavée, Mes. Constantin Mayard-Paul, Pierre Romain Chéry et Thierry Mayard-Paul, avocats du barreau de Port-au-Prince, et Serge Vieux, Grégory Mayard-Paul, avocats - stagiaires, identifiés, patentés

et imposés aux nos. 300-75-328 ; A00668 ; A04295 ; 300-77-493 ; 0014419 ; A04382 ; 322-12-216 ; 0042419 ; A061285 ; 305-306-093 ; 300-40-583, défendeur sur le pourvoi.

Ouï, sur reproduction à l'audience du mardi 13 février 1990, Monsieur le Juge Gabriel H. Volcy dans la lecture de son rapport ;

Ouï, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur le Substitut Luc Fougère, dans la lecture de ses conclusions ;

Vu le jugement attaqué ensemble sa signification ; Vu la déclaration de pourvoi en date du 9 juillet 1988 et les conclusions du M.P. ; Vu le récépissé de l'amende consignée ;

Vu la requête contenant les moyens à l'appui du pourvoi ; les textes de loi régissant la matière ;
Et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, au voeu de la loi :

Attendu que le tribunal de première instance siégeant en ses attributions civiles et d'appel a rendu, le 13 juin 1988, entre le sieur Gérard Sterlin appelant et le sieur Micheler Thomas, intimé, un jugement au dispositif ainsi libellé : « Par ces motifs, le tribunal, après examen, le Ministère public entendu, reçoit l'appel en la forme, rejette les fins, moyens et exceptions de l'appelant pour n'être pas fondés ;

Au fond, tout en maintenant le jugement dont est appel, accorde un délai de grâce de deux mois au sieur Gérard Sterlin pour vider les lieux occupés, lequel délai commence à courir à partir de la date du prononcé du présent jugement ; dit que faute de ce faire dans le délai imparti, il sera déguerpi des lieux dans les formes tracées par la loi ; Rejette les dommages-intérêts prononcés contre lui par le jugement du tribunal de paix de la section Sud, compense les dépens ;

Que contre ce jugement signifié le 8 juillet 1988, ministère de l'huissier Wesner Romain, de la Cour d'Appel de Port-au-Prince, le sieur Gérard Sterlin s'est pourvu en cassation, appert sa déclaration de pourvoi du 9 juillet 1989 ; qu'il a présenté pour le faire casser et annuler deux moyens, le premier axé sur la violation de la loi du 27 août 1980 sur le taux de la compétence reconnu en justice de paix ; le second excipant de la dénaturation des faits, de la violation de l'article 925 du Code de Procédure Civile et de la loi du 14 septembre 1947 sur les loyers, lesquels moyens sont combattus par le défendeur.

Attendu que, in limine litis, le Ministère public a opposé à la recevabilité du recours une fin de non recevoir pour violation de la loi du 14 septembre 1964 qui, en termes formels, prescrit en son article 7 : « Le propriétaire et l'occupant - que ce dernier soit fermier ou locataire, ou usufruitier - sont solidairement responsables du paiement de la Contribution Foncière des propriétés bâties. »

Attendu qu'il reproche au pourvoyant de n'avoir pas souscrit aux prescriptions impératives de cette loi fiscale et demande à la Cour de prononcer en la forme l'irrecevabilité du pourvoi ;

Attendu qu'il se constate dans les documents versés au dossier du défendeur qu'il a été effectué par Micheler Thomas le dépôt du récépissé no. 002768 délivré pour l'année fiscale 87-88, le 10

novembre 1987, par la Direction Générale des Impôts pour le paiement de la Contribution Foncière - Que ce récépissé est valable pour toute action en justice introduite au cours de l'année fiscale 87-88, tant pour l'occupant, fermier ou locataire que pour le propriétaire de l'immeuble ; attendu que le pourvoi en cassation exercé dans le délai utile par le sieur Gérard Sterlin est couvert par le susdit récépissé ; que donc il n'y a aucune dérogation aux prescriptions du décret-loi du 14 septembre 1964 ; que donc cette fin de non recevoir devenue sans objet sera écartée.

Sur les deux moyens réunis du pourvoi : violation d'une part de la loi du 27 août 1980 sur le taux de la compétence reconnue en justice de paix en ce sens que le montant des loyers réclamé dans la mise en demeure excède le taux de la compétence du juge de paix ; que d'autre part les faits de la cause ont été dénaturés par violation de l'article 925 du Code Civil :

Attendu qu'il est de principe que, pour se prononcer dans les conflits soumis à leur censure, les juges détiennent leur mandat des conclusions respectives des parties litigantes.

Attendu que l'article 76 sur l'organisation judiciaire donne, entre autres attributions, au juge de paix, la connaissance, à charge d'appel des demandes en résiliation de baux fonciers et en expulsions des lieux ;

Attendu que Micheler Thomas, créancier de Gérard Sterlin d'une valeur de mille deux cents cinquante dollars ($1.250,00) pour cinq mois de loyer a introduit contre son locataire par devant le tribunal de paix de la section Sud de Port-au-Prince une action, non en paiement de loyer mais en déguerpissement des lieux et en résiliation préalable de bail, « la condition résolutoire étant sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera pas à ses engagements ».

Attendu que la mise en demeure quel que soit son quantum n'a d'influence sur la compétence du juge de paix que si la citation introductive d'instance en exige le paiement des valeurs réclamées.

Attendu qu'en l'espèce, il n'est sollicité du tribunal que la résiliation du contrat de bail à loyer et l'expulsion des lieux loués, deux demandes dont l'art. 76 de la loi sur l'organisation judiciaire attribuent la connaissance aux tribunaux de paix.- Que donc il n'y a dans le jugement entrepris aucune violation de la loi du 27 août 1980, ni dénaturation des faits. le pourvoi sera rejeté.

Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions en partie conformes du Ministère public, écarte la fin de non recevoir du M.P. ; rejette le pourvoi du sieur Gérard Sterlin contre le jugement du 13 juin 1988 rendu par le tribunal de première instance de Port-au-Prince en ses attributions civiles et d'appel ; ordonne la confiscation de l'amende consignée ; condamne le pourvoyant aux frais liquidés à ....., en ce, non compris le coût du présent arrêt.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Gabriel H. Volcy, Président, Emile Bastien, Alphonse Piard, Ertha Pascal Trouillot, Joseph Nerette, Juges, à l'audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt dix, en présence de Me Jean D. Kalim, Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de Bignon André, greffier du siège.

André Thomas Vs Marius Lévy

22 février 1990

Sommaire

Déclaration de pourvoi – Délai utile - Renouvellement – Signification des moyens – Griefs – Mission de la Cour de Cassation – Obligation des juges du fond – Examen des moyens, défenses et exceptions.

Au prescrit de l'article 424 C.P.C., le demandeur fera signifier au défendeur, dans la huitaine de la déclaration de pourvoi, un acte concernant ses moyens… et lui fera assignation à fournir ses défenses au greffe de la Cour de Cassation dans les huit jours s'il demeure en Haïti…, le tout à peine de nullité de la déclaration de pourvoi qui pourra être renouvelée si les délais prévus à l'article 417 C.P.C. ne seront pas expirés.

Au terme de l'article précédemment cité, « les parties, les héritiers ou ayants-cause auront, pour faire leur déclaration de pourvoi, trente jours à partir de la signification de la décision à personne ou à domicile ». Le délai ci-dessus emporte déchéance.

Le pourvoyant qui se présente au greffe d'un tribunal pour annuler sa déclaration de pourvoi et la renouveler dans le délai utile n'a pas dérogé à la loi.

Le pourvoyant qui, dans sa requête, ne fait que reprendre les considérants de son acte introductif d'instance sans souligner, selon le voeu de l'article 412 C.P.C., quelque vice de forme, quelque excès de pouvoir, une cause d'incompétence, de violation, de fausse interprétation, de fausse application de la loi, méconnait la mission de la Cour qui ne statue pas en premier recours sur les faits, mais recherche si la loi a été observée et appliquée.

Il est fait obligation aux juges de s'interroger sur toutes les pièces, sur les moyens, exceptions et défenses produits par devant eux par les parties en cause ; tout manquement à cette prescription impérative entraine la nullité de leurs décisions.

La Cour de Cassation, Deuxième Section, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi du sieur André Thomas propriétaire, demeurant et domicilié au Cap-Haïtien, ayant pour avocats Mes André Ruben Charles et Antoine Etienne du barreau du Cap-Haïtien, identifiés, patentés et imposés aux nos., avec élection de domicile au cabinet respectif desdits avocats au Cap-Haïtien et au greffe de la Cour de Cassation à Port-au-Prince ;

En Cassation d'un jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien, siégeant en ses attributions d'appel des sentences de justice de paix, rendu en date du 19 octobre 1987, entre lui et le sieur Marius Lévy, identifié, propriétaire, demeurant et domicilié au Cap-Haïtien, ayant pour avocat Me François Magloire du barreau du Cap-Haïtien, identifié, patenté et imposé aux nos...., avec élection de domicile tant au cabinet dudit avocat, rue 6-H, au no. 148 qu'au greffe de la Cour de Cassation à Port-au-Prince ;

Ouï, sur reproduction le juge Ertha Pascal Trouillot dans la lecture de son rapport à l'audience ordinaire et publique du mardi 13 février 1990 ;

Ouï, les parties n'étant pas représentées à la barre, la lecture des conclusions du Commissaire du Gouvernement, Me Jean D. Kalim ;

Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement entrepris et sa signification ;

Vu la requête contenant les moyens à l'appui du pourvoi et les pièces déposées notamment le récépissé de l'amende consignée ;

Vu également la requête du défendeur, les conclusions du M.P. et les textes de loi invoqués.

Et, après avoir délibéré en la Chambre du conseil ;

Du jugement attaqué et des documents de la cause il ressort les faits suivants :

Le sieur Marius Lévy se disant propriétaire de la moitié d'une maison, à étage, sise au Cap-Haïtien rue 17-0, Chatenage, voulant arriver à une délimitation précise de l'immeuble a requis à cette fin l'arpenteur Eugène Raymond aux fins d'arpentage. Sur les lieux, l'arpenteur se heurta à une opposition du sieur André Thomas qui se dit propriétaire de la moitié lui aussi de l'immeuble litigieux.

Le tribunal de paix du Cap-Haïtien saisi pour vider l'opposition, par son jugement du 1er août 1986, a déclaré l'opposition irrecevable et a en conséquence ordonné la continuation des opérations d'arpentage entreprises ;

Sur l'appel de cette décision interjeté par le sieur André Thomas, le tribunal civil du Cap-Haïtien siégeant en ses attributions civiles et d'appel a, par jugement du 19 octobre 1987, a conclu comme suit : « dit et déclare que l'opposition faite par André Thomas pour être entièrement valable doit être appuyée par le procès-verbal d'arpentage de sa maison ; que le défendeur lui-même a reconnu que la moitié de l'immeuble était déjà arpentée au moment de ladite opposition ;... que la loi sur l'arpentage est d'ordre public ; ordonne la poursuite de ladite opération d'arpentage uniquement pour permettre à l'arpenteur Eugène Raymond de poser une borne entre les limites naturelles des deuxième et troisième Chambre du rez-de-chaussée de l'immeuble, soit la moitié de l'immeuble pour reprendre les termes du défendeur... »

Exerçant son recours contre cette décision André Thomas a soumis pour la faire casser et annuler deux moyens à l'analyse de la Cour de Cassation ;

Le demandeur a opposé à la recevabilité du pourvoi une fin de non recevoir tirée de la violation de l'article 424 C.P.C. et deux exceptions, la première basée sur le défaut de qualité et la deuxième sur une demande de communication de pièces ;

Sur la fin de non recevoir, motif pris de la violation de l'art 424 C.P.C. en ce sens que le pourvoyant ayant passé le délai pour faire signifier ses moyens au défendeur s'est présenté au tribunal de première instance du Cap-Haïtien pour faire une deuxième déclaration de pourvoi ;

Attendu qu'au prescrit de l'article 424 C.P.C. le demandeur fera signifiée au défendeur dans la huitaine de la déclaration de pourvoi un acte contenant ses moyens... et lui fera assignation à fournir ses défenses au greffe de la cour de Cassation dans les huit jours, s'il demeure en Haïti... ; le tout à peine de nullité de la déclaration de pourvoi qui pourra être renouvelés si les délais prévus en l'article 417 C.P.C. ne seront pas expirés ;

Attendu qu'aux termes de l'article précédemment cités, « les parties, leurs héritiers ou ayant cause auront pour faire leurs déclarations de pourvoi, trente jours à partir de la signification de la décision à personne ou à domicile » Attendu que ce délai ci-dessus emportent déchéance ;

Attendu que le jugement du 19 octobre 1987, objet du présent pourvoi a été signifié à la requête de Marius Levy au sieur André Thomas le 31 décembre 1987, que la déclaration de pourvoi à été faite le 5 janvier 1988 au greffe du tribunal de première instance du Cap-Haïtien ;

Attendu que le pourvoyant en se présentant à nouveau au greffe dudit tribunal le 26 janvier 1988 pour annuler la première déclaration de pourvoi et la renouveler le même jour s'est exécuté dans le délai utile, soit cinq jours avant l'échéance fatale prévue par l'article 417 C .P.C. ; qu'aucune dérogation à la loi ne saurait être mise à sa charge ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter cette fin de non recevoir et de déclarer le pourvoi recevable.

Sur les exceptions de qualité et de communications de pièces .- Attendu que Marius Levy n'a fait que reprendre les considérants de son acte introductif d'instance pour obtenir la levée de l'opposition et le continuation des opérations d'arpentage sans souligner selon le vœu de l'article 412 C.P.C. quelque vice de forme, une cause d'incompétence , quelque excès de pouvoir, de violation, de fausse interprétation, de fausse application de la loi ; qu'en cela il a méconnu la mission de la Cour de cassation qui ne statue pas en premier recours sur les faits mais recherche si la loi a été observée et appliquée. Que cette exception sera rejetée.

Sur les deux moyens réunis du pourvoi, lesquels font grief au jugement entrepris d'un excès de pouvoir avec violation du droit de la défense pour avoir refusé d'examiner les moyens de l'appelant tirés de l'incompétence du juge de paix et de l'irrecevabilité de l'action du sieur Marius Levy pour faire vider l'opposition faite en violation de l'alinéa 4 de l'article 37 de la loi sur l'arpentage ;

Attendu qu'il est fait obligation aux juges de s'interroger sur toutes les pièces, sur les moyens, exceptions et défenses produits par devant eux par les parties en cause ; que tout manquement à cette prescription impérative entraîne la nullité de leurs décisions ;

Attendu que des fait et documents de la cause il se constate que André Thomas, avait explicitement invoqué à l'appui de son recours deux moyens bien déterminés et bien définis par devant le tribunal de première instance du Cap-Haïtien siégeant en ses attributions civiles et d'appel des sentences des juges de paix : le premier tiré de l'incompétence du juge de Paix pour

connaître du litige en débat ; le second de l'irrecevabilité de l'action du sieur André Thomas pour vider l'opposition, action introduite en violation de l'article 37, en son alinéa 4 de la loi sur l'arpentage qui fixe, sans peine d'irrecevabilité, un délai de quinze jours à partir de l'opposition pour la faire vide...

Attendu qu'il se vérifie que le jugement attaqué n'a nullement statué sur les moyens ci-dessus qui étaient soumis à son examen;

Qu'en passant sous silence ces exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité soulevées par l'appelant, le juge d'appel qui a fondamentalement pour devoir de se prononcer sur toutes exceptions de défense des parties a commis un excès de pouvoir par violation du droit de la défense ; ce qui entraînera la cassation de son œuvre.

Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes du Ministère Public rejette la fin de non recevoir du défendeur, de même ses deux exceptions . Casse et annule le jugement du tribunal de Première Instance du Cap-Haïtien rendu en ses attributions civiles et d'appel des sentences des juges de paix, le 19 octobre 1987 ; ordonne en conséquence la remise de l'amende consignée . Et pour qu'il soit statué conformément à la loi renvoie la cause et les parties par devant le tribunal civil de Fort Liberté en ses attributions civiles et d'appel. Condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de ....., en ce, non compris le coût du présent arrêt.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Gabriel H. Volcy, Président, Emile Bastien, Alphonse Piard, Ertha Pascal Trouillot, Joseph Nérette, Juges, à l'audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt dix, en présence de Me Jean D. Kalim, Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de Bignon André, greffier du siège.

Pascal François Vs Evelyne François

7 mars 1990

Sommaire

Procédure du pourvoi en Cassation – Déclaration au greffe ou par exploit d'huissier – Dispositions d'ordre public.

Aux termes de l'article 421 C.P.C., « les parties qui veulent se pourvoir en cassation **contre une décision doivent en faire la déclaration au greffe du tribunal ou de la Cour qui l'a rendue, ou par exploit signifié à personne ou à domicile et signé de la partie ou du porteur de sa procuration spéciale. Toutes les fois que la déclaration n'aura pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu la décision, elle sera signifiée au greffier de ce tribunal qui l'inscrira à sa date au registre prescrit en l'article 422 C.P.C. avec les énonciations prévues au sus-dit article, excepté celle de la signature du demandeur ».**

L'une ou l'autre des deux façons de procéder ainsi prévues par le texte relaté ci-dessus doit être suivi par quiconque entend se pourvoir en cassation contre une décision ; ces dispositions sont impératives et d'ordre public.

La Cour de Cassation, Première Section, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi du sieur Pascal François, identifié au no. 109-18-608, propriétaire, demeurant et domicilié à Thomassique, agissant au nom de son épouse, née Odette Riché, demeurant et domiciliée en ladite ville, identifiée au no. ..., ayant pour avocat, Me. Rolès Théard, identifié, patenté et imposé aux nos. 306-36-623, 76-452-L et 8616-CC, avec élection de domicile au greffe de la Cour de Cassation,

Contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Hinche rendu entre les époux Pascal François et la dame Evelyne François, propriétaire, demeurant et domiciliée à Hinche, identifiée au no. 107-72-935, ayant pour avocats, Mes. Augustin L. Loiseau et Daniel Romain, du barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés aux nos. 300-25-633, 64816-H, 016610, 301-32-382, 45748-H, avec élection de domicile en leur cabinet sis à Port-au-Prince, à la rue du Centre au no. 134 ;

Ouï, à l'audience publique du lundi 20 novembre 1989, Monsieur Marc L. Narcisse, le juge-rapporteur en la lecture de son rapport, puis les parties n'étant pas représentées à la barre, le Ministère public, par l'organe de Monsieur Jean D. Kalim, Commissaire du Gouvernement, en la lecture de son réquisitoire tendant à l'irrecevabilité du pourvoi ;

Vu : l'acte déclaratif de pourvoi, le récépissé au no. 26004-BB de la Direction Générale des Impôts attestant la consignation de l'amende, le 26 juin 1989, l'arrêt de la Cour d'Appel de Hinche attaqué, la copie de la signification d'icelui, la requête accompagnée d'autres pièces ;

La requête contenant les défenses signifiées le 6 juin 1989, les pièces l'accompagnant, le rapport du Juge Marc L. Narcisse, la réquisition du Ministère public et les textes de loi invoqués ;

Et après délibération, en la Chambre du Conseil, conformément à la loi ;

Attendu que, le 13 octobre 1987 et à la requête de Evelyne François, Josué François et Pascal François ont été assignés au tribunal civil de Hinche pour s'entendre condamner à déguerpir d'un carreau de terre situé à Boucan Toureau, 1ère section rurale de Thomassique et acquis de la veuve Néoclès Riché et à payer cinq cents dollars de dommages-intérêts avec exécution provisoire sans caution de la décision à sortir ; que, le 11 mai 1988, est intervenu un jugement déclarant que la vente consentie à Evelyne François est parfaite, ordonnant, en conséquence, le déguerpissement de Josué François et de Pascal François de la portion d'un carreau légalement acquise par Evelyne François, les condamnant solidairement à cent dollars de dommages-intérêts, les condamnant également aux dépens ;

Attendu que, sur l'appel relevé de cette décision par le sieur Pascal François, la Cour d'Appel de Hinche, le 16 mars 1989, s'est prononcée admettant l'appel en la forme, au fond, disant qu'il a été bien jugé et mal appelé, maintenant le jugement entrepris, confirmant les droits de Evelyne François sur la portion d'un carreau achetée de la veuve Néoclès Riché, née Francine François, à Boucan Toureau, commune de Thomassique dans la portion de terre plus grande, (2 carreaux, 90/100), ordonnant le déguerpissement des nommés Josué François et Pascal François, ordonnant la confiscation de l'amende, condamnant l'appelant à trois mille cinq cents gourdes de dommages-intérêts ainsi qu'aux dépens.

C'est cet arrêt qui fait l'objet du présent recours au soutient duquel Pascal François propose un moyen.

Attendu qu'aux termes de l'art. 421 C.P.C., « les parties qui veulent se pourvoir en cassation contre une décision, doivent en faire la déclaration au greffe du tribunal ou de la Cour qui l'a rendu ou par exploit signifié à personne ou à domicile et signé de la partie ou du porteur de sa procuration spéciale.

« Toutes les fois que la déclaration n'aura pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu la décision, elle sera signifiée au greffier de ce tribunal qui l'inscrira à sa date au registre prescrit en l'article 422 du Code de Procédure Civile, avec toutes les énonciations prévues au susdit article, excepté celle de la signature du demandeur. »

Attendu que l'une ou l'autre des deux façons de procéder ainsi prévues par le texte relaté ci-dessus doit être suivie par quiconque entend se pourvoir en cassation contre une décision ; que ces dispositions sont impératives et d'ordre public ;

Attendu que le pourvoyant est censé n’avoir fait personnellement aucune déclaration à cette fin au greffe de la Cour d’Appel de Hinche, vu que, par l’acte du 24 mai 1989 a été annulée la déclaration faite par l’acte du quinze du même mois ; qu’aucun exploit revêtu de sa signature ou de celle de son mandataire spécial n’a été, à requête, signifié à la défenderesse au pourvoi ;

Attendu que même si, au dossier du sieur Pascal François, il existe l’exploit du 24 mai 1989, cet acte enfreint les prescriptions légales actuellement en vigueur en la matière ;

Attendu, donc, que le pourvoyant n’ayant pas satisfait aux dispositions de l’art. 421 C.P.C. doit être déclaré déchu de son pourvoi ;

Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions du Ministère public, déclare le sieur Pascal François déchu du pourvoi qu’il a exercé contre l’arrêt rendu, entre les parties, par la Cour d’Appel de Hinche, le seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; ordonne la confiscation de l’amende ; condamne le pourvoyant aux dépens liquidés à la somme de ..... gdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Gilbert Austin, Président, Marc Narcisse, Euvrard Guillaume , Michel Célestin, Joseph Nerette, Juges, à l'audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, en présence de Me Menan Pierre Louis, Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de Wilner Felix, greffier du siège.

Carlo et Robert Erié Vs Saint Jean Charles

5 juin 1990

Sommaire

Section terrienne – Pourvoi – Affaire urgente – Production des défenses – Assignation – Délai - Sanction

L'article 19 du décret du 30 juillet 1986 considère comme urgentes toutes les affaires introduites par devant la section Terrienne. En conséquence, l'exercice du pourvoi dirigé contre toutes les décisions par elle rendues en cette matière se trouve réglé par les dispositions du code de procédure civile y relatives. Ainsi, obligation est faite au pourvoyant d'assigner le défendeur à fournir ses défenses au greffe de la Cour de Cassation dans le délai de quinze jours francs, compte tenu du délai de distance, comme indiqué à l'article 426 C.P.C.

La violation par le pourvoyant de cette disposition d'ordre public est de nature à entrainer la nullité de sa requête. S'il n'est plus dans le délai pour renouveler sa déclaration de pourvoi, il sera déchu de l'exercice de son recours contre la décision attaquée.

La Cour de Cassation, Deuxième Section, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi de Carlo et Robert Erié, propriétaires, demeurant et domiciliés à Saint Marc, identifiés aux nos. 111-47-949 et 111-45-881, avec élection de domicile au greffe de la Cour de Cassation à Port-au-Prince, Palais de Justice, procédant par Me Jean Supplice, avocat du barreau de Saint Marc, dûment identifié, patenté et imposé pour le présent exercice ;

Contre un jugement en date du 18 avril 1988 rendu par la Section Terrienne du tribunal de première instance de Saint Marc, statuant entre eux et Saint Jean Charles, propriétaire, demeurant et domicilié à Saint Marc, identifié au no. 111-47-432, ayant pour avocat Me Lavoisier Lamothe du barreau de Port-au-Prince, dûment identifié, patenté et imposé pour le présent exercice, avec élection de domicile en son cabinet à Port-au-Prince.

Ouï, sur reproduction, à l'audience publique du mardi trois avril 1990, le juge Emile Bastien en la lecture de son rapport, puis les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur le Substitut Luc Fougère en la lecture des conclusions du Commissaire du Gouvernement, Monsieur Jean D. Kalim ;

Vu la déclaration de pourvoi, le récépissé de l'amende, vu le jugement attaqué ensemble son exploit de signification ;

Vu la requête des demandeurs avec les pièces à l'appui ;

Vu le susdit rapport, vu les conclusions du Ministère public et les dispositions de lois invoquées.

Et, après en avoir délibéré en la chambre du Conseil, selon le voeu de la loi.

Le 29 janvier 1975, le tribunal terrien d'Haïti, l'ancienne Section terrienne du tribunal civil de Port-au-Prince, rendit un jugement annulant, pour défaut de paiement, la vente de trente carreaux de terre de l'habitation Bertrand Saint Ouen de la cinquième section communale de Saint Marc, consentie par Saint Jean Charles au profit de Antoine Poitevien et condamna le défendeur à restituer au demandeur les trente carreaux de terre, objet du contrat.

Le 14 janvier 1988, Saint Jean Charles, agissant en vertu du jugement précité, fit procéder a sa mise en possession des lieux suivant procès verbal de l'huissier Fritz Augustin du tribunal civil de Saint Marc. Six jours plus tard, Carlo et Robert Erié, motifs pris de ce qu'ils n'ont pas été partie au jugement du 29 janvier sus-énoncé et aussi de ce que leurs terres qui se trouvent à Ti-Monette, habitation totalement distincte de « Bertrand Saint Ouen » ont été comprises dans la mise en possession de Saint Jean Charles, firent citer celui-ci à comparaître par devant la section terrienne du tribunal civil de Saint Marc aux fins d'entendre prononcer l'annulation du procès-verbal d'exécution du 14 janvier 1988.

Le 18 avril de la même année, la juridiction saisie de l'instance rendit le jugement contradictoire par lequel elle déclara l 'action de Carlo et Robert Erié irrecevable parce que non conforme à la loi.

C'est donc contre cette décision signifiée le 19 mai 1988 que Carlo et Robert Erié ont formé un pourvoi et, pour la faire casser et annuler, présenté trois moyens à l'appui de leur recours tandis que le défendeur Saint Jean Charles n'a pas produit.

Par fin de non recevoir soulevée d'office :

Attendu que le décret du 30 juillet 1986 a institué dans chacun des tribunaux civils des Gonaïves et de Saint Marc, une Section Spéciale chargée de connaître des contestations ayant pour objet les terres dépendant de la plaine de l'Artibonite ;

Attendu que l'article 19 du susdit décret considère comme urgentes toutes les affaires introduites par devant la Section Terrienne. En conséquence l'exercice du pourvoi dirigé contre toutes les décisions par elle rendues en cette matière se trouve réglé par les dispositions du Code de Procédure Civile y relatives.-

Attendu que le recours exercé contre le jugement du 18 avril 1988, émané de la Section Terrienne du tribunal civil de Saint Marc, fait obligation aux pourvoyant Carlo et Robert Erié

d’assigner le défendeur Saint Charles à fournir ses défenses au greffe de la Cour de Cassation dans le délai de quinze jours francs, compte tenu du délai de distance.

Attendu qu’il se constate que la requête des demandeurs signifiée le 26 mai 1988 comporte assignation à Saint Jean Charles d’avoir à fournir ses défenses dans le délai du huit jours à partir de la signification de la susdite requête et non dans le délai de quinze jours francs comme indiqué à l’art. 426 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu’il s’agit, en l’espèce, de la violation par les pourvoyants d’une disposition d’ordre public de nature à entraîner la nullité de la susdite requête.

Attendu que les demandeurs ne sont plus dans le délai pour renouveler leur déclaration de pourvoi, ils sont par conséquent, déchus de l’exercice de leur recours contre la décision attaquée.

Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions du Ministère public ; annule la déclaration de pourvoi contre le jugement rendu le 18 avril 1988 par la Section terrienne du tribunal de première instance de Saint Marc statuant contradictoirement entre les parties ; En conséquence dit et déclare Carlo et Robert Erié déchus de l’exercice de leur recours contre le jugement dénoncé ; Ordonne la confiscation de l’amende et condamne les pourvoyants aux dépens liquidés à la somme de ... , en ce, non compris le coût du présent arrêt.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Gabriel H. Volcy, Président, Emile Bastien, Alphonse Piard, Michel Célestin, Joseph Nérette, Juges, à l'audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix, en présence de Me Luc S. Fougère, et avec l'assistance de Bignon André, greffier du siège.

Mme Jean Camille Auguste Vs Mr Jean Camille Auguste

4 juillet 1990

Sommaire

Fin de non-recevoir – Acquiescement du pourvoyant – Garde d'enfants – Pension alimentaire – Ordonnances de référé – Caractère provisoire.

Lorsque le dispositif d'une ordonnance de référé comporte deux chefs distincts : celui relatif à la pension alimentaire et un autre relatif à la garde d'enfants, la réception par l'épouse de la pension à laquelle le mari a été condamné ne constitue pas un acquiescement positif impliquant sa renonciation à poursuivre la reformation de la décision. Elle conserve encore de l'intérêt à voir modifier l'ordonnance.

Les chefs de l'ordonnance relatifs à la pension alimentaire et à la garde d'enfants sont provisoires, le juge des référés peut bien ultérieurement prendre d'autres dispositions s'il est avéré que certains changements survenus dans le comportement social et économique des parents recommandent, dans l'intérêt des enfants, de nouveaux aménagements.

La Cour de Cassation, Première Section, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi de la dame Jean Camille Auguste née Fanélie Sylver, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au no. 311-90-415, ayant pour avocats Mes. François E. Nerette, Emmanuel Nerette, identifiés, patentés, imposés aux nos. 302-00-403 ; 873514 ; A0438 ; 301-97-867 ; 873502 ; A0437, avec élection de domicile en leur cabinet sis à Port-au-Prince au no. 36, de la rue de la réunion ;

Contre deux ordonnances du juge des référés du tribunal civil de Port-au-Prince rendues entre elle et son époux Jean Camille Auguste, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au no. 312-70-763, ayant pour avocats Mes. Dantès P. Colimon, Robert Augustin, Elisabeth Colimon Wooley, Patrick Wooley, Lesly Alerte, identifiés, patentés, imposés aux nos. ... ;

Ouï, à l'audience publique du mercredi 28 mars 1990, le juge Joseph Nerette en la lecture de son rapport ; les parties n'étant pas représentées à la barre, le Ministère public, représenté par M. Luc S. Fougère, substitut du Commissaire du Gouvernement en la lecture de ses conclusions.

Vu : les deux ordonnances entreprises, leurs exploits de signification, les requêtes des parties, le récépissé de l'amende, le rapport du juge Nerette, les conclusions du Ministère public, d'autres pièces des dossiers, les textes de loi invoqués ;

Et, après en avoir délibéré en Chambre du conseil, selon le voeu de la loi ;

Attendu que la première ordonnance datée du 15 septembre 1989 a ordonné la comparution personnelle des parties « chacune avec celui ou ceux des enfants vivant avec elle » ; la seconde du 22 septembre 1989 a, quant à la garde des enfants, maintenu le statu quo, c'est-à-dire a laissé la garde des trois enfants Jean Camille Junior, Bruno Jean Philippe et Réginald à leur père, confié Dominique à la garde de la mère et condamné le père à une pension alimentaire de trois cents dollars le mois pour l'épouse et l'enfant Dominique ;

Attendu que pour casser ces ordonnances la pourvoyante a proposé deux moyens ; que le défendeur a combattu ces moyens et opposé au pourvoi une fin de non recevoir prise de ce que la dame Jean Camille Auguste pour avoir sans réserves, reçu les trois cents dollars, montant de la pension alimentaire à laquelle son mari a été condamné, elle a donc positivement acquiescé à la décision et ne peut plus poursuivre sa cassation.

Sur la fin de non recevoir

Attendu que l'ordonnance du 22 septembre a été signifiée à la requête de la dame Jean Camille Auguste sous ses réserves de droit (sic)

Attendu que le dispositif de l'ordonnance comporte deux chefs distincts celui relatif à la pension alimentaire et un autre relatif à la garde des enfants ; qu'ainsi donc la réception de la pension à laquelle son mari a été condamné, ne constitue pas un acquiescement positif impliquant sa renonciation à poursuivre la réformation de la décision. Elle conserve encore de l'intérêt à voir modifier l'ordonnance. La fin de non recevoir n'est pas fondée et sera donc rejetée.

Sur le premier moyen

Pris d'excès de pouvoir par violation de l'art. 1 du décret du 14 septembre 1983, violation de l'art. 183 du C.P.C. en ce que les actions relatives à l'octroi de la pension alimentaire et à la garde d'enfants sont celles qui ne doivent souffrir aucun retard ; que le juge des référés a violé ces art. en réservant par l'avant dire droit, les moyens du fond et par là reculé la solution du procès.

Attendu que le souci du juge des référés a été de rechercher le milieu le plus propice à l'épanouissement de chaque enfant.

Attendu que chaque enfant avait déjà choisi le parent avec lequel il désire continuer à vivre ; que c'est donc à bon escient que le juge après le petit entretien personnel avec chaque enfant, a maintenu le statu quo.

Attendu que l'ordonnance avant dire droit est rendu le 15 septembre 1989 et celle définitive réglant la pension alimentaire et la garde des enfants est sortie le 22 septembre suivant que le juge avait bien le souci de ne pas faire attendre trop longtemps la solution du procès.

Attendu ,par ailleurs,que les chefs de l'ordonnance relatifs à la pension alimentaire et à la garde des enfants sont provisoires ; que le juge des référés, peut bien ultérieurement prendre d'autres dispositions, s'il est avéré que certains changements survenus dans le comportement social et économique des parents recommandent, dans l'intérêt des enfants, de nouveaux aménagements. Il convient de rejeter ce moyen ;

Sur le deuxième moyen pris de violation du droit de la défense de fausse interprétation et fausse application des art.189, 196 du C.C. et 282 du C.P.C. ; la pourvoyante reproche au juge d'avoir confié la garde de ses enfants au mari qui vit en concubinage notoire comme l'atteste le procès-verbal du juge de paix en date du 7 juillet 1989 ;

Attendu que si le juge des référés n'a pas pris en considération les faits dénoncés dans le procès-verbal du juge de paix de Delmas pour modifier les dispositions relatives à la garde des enfants il a considéré que le procès-verbal du juge de paix a été dressé en l'absence de Jean Camille Auguste, donc sans sa participation et certains reproches non démentis au sujet de l'infidélité de l'époux. Il convient de rejeter ce moyen et l'ensemble du pourvoi.

Par ces motifs, sur les conclusions conformes du Ministère public rejette la fin de non recevoir et les moyens du pourvoi ; compense les dépens vu la qualité des parties.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Gilbert Austin, Président, Georges Henry, Euvrard Guillaume , Michel Célestin, Joseph Nerette, Juges, à l'audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, en présence de Me Menan Pierre Louis, Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de Jean Robert Délice, greffier du siège.

Dorothée Alexandre Vs Petit Paradis S.A.

18 juillet 1990

Sommaire

Enregistrement d'acte – Formalité obligatoire – Acte passé en pays étranger – Traduction – Mission des juges d'appel.

En principe, doivent être enregistrés, pour produire effets en justice tous actes contenant autorisation, abstention, renonciation ou répudiation, défense formelle étant faite aux juges de statuer sur des pièces non enregistrées.

L'article 78 du décret du 28 septembre 1977 sur la Conservation Foncière et l'Enregistrement dispose : « Aucun notaire, greffier, huissier ou autre officier public ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous signature privée ou d'un acte passé en pays étranger, en faire note ou mention, l'annexer à ses minutes, le recevoir en dépôt ni en délivrer extrait, copie, expédition ou collation si cet acte n'a été préalablement enregistré, sous peine de dix gourdes d'amende et de répondre personnellement du droit.

Sont exceptés : 1o) les traductions des actes rédigés en langue étrangère qui devront toujours être présentées à l'enregistrement en même temps que lesdits actes. Le sceau de l'enregistrement sera apposé tant sur l'acte original que sur la traduction… »

Les juges d'appel ont le pouvoir de réviser ou d'adopter toutes les appréciations de droit ou de fait de nature à justifier l'infirmation ou la confirmation de l'œuvre soumise à leur censure.

La Cour de Cassation, Deuxième Section, a rendu l'arrêt suivant :

sur le pourvoi de la dame Dorothée Alexandre, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au no. 5366-C, agissant en sa qualité de légataire universel de Andréa Gulliano ayant pour avocats Rith Rathon, Jean Wesner Ovide, Gérard Eddy Léandre, Pierre Labissière, identifiés, patentés et imposés pour le présent exercice, avec élection de domicile au cabinet desdits avocats, à Port-au-Prince, Rue des Miracles, no. 68 ;

En cassation d'un arrêt de la Cour d'Appel de Port-au-Prince rendu le 23 juillet 1987 entre elle et la Société Petit Paradis S.A., représentée par le sieur Julio Cérisma, propriétaire, demeurant à Port-au-Prince et domicilié en Italie, identifié au no. 300-45-175, ayant pour avocats constitués avec élection de domicile en leur cabinet sis à no. 118 de la rue Pavée, Mes. Constantin Mayard-

Paul, Pierre Romain Chéry et Thierry Mayard-Paul, du barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés aux nos. ..... ;

Ouï, sur reproduction, à l'audience du 13 février 1990, le juge Gabriel H. Volcy en la lecture de son rapport ;

Ouï, les parties n'étant pas représentées à la barre, le Substitut Luc Fougère en la lecture des conclusions de Me. Jean D. Kalim, Commissaire du gouvernement près la Cour de Cassation ;

Vu l'arrêt dénoncé et sa signification ;

Vu la requête de la pourvoyante ainsi que les conclusions de la partie défenderesse ;

Vu le récépissé de l'amende consignée, les conclusions du M.P. et les textes de loi invoqués.

Et, après avoir délibéré en la Chambre du Conseil, au voeu de la loi.

Attendu que selon actes de vente passés les 4 avril et 3 septembre de l'année 1972 entre le sieur Andréa Gulliano et la Société Petit Paradis S.A., en l'étude du notaire Ximénès Philogène à Grand-Goâve, la Société fit l'acquisition de vingt mille six cents soixante-dix huit mètres carrés de terre dépendant de l'habitation Petit Paradis, septième section rurale de Grand-Goâve pour la somme de cent quatre-vingt quatorze mille dollars ;

Attendu que trois ans plus tard Andréa Galliano introduit par devant le tribunal de première instance de Petit-Goâve une action en résiliation des deux ventes consenties ; qu'à l'appui de sa demande, il produisit un écrit du 8 avril 1972 rédigé en italien par lequel le président du Petit Paradis S.A., Giovanni Keller aurait reconnu n'avoir pas payé le solde du prix de la vente ;

Attendu que la Société Petit Paradis S.A. contestant l'authenticité de l'écrit du 8 avril 1972 s'inscrivit en faux contre ce document par la voie du faux incident civil.

Attendu cependant que le demandeur originaire mourut au cours de l'instance. Que la procédure reprise par la dame Dorothée Alexandre, celle-ci en sa qualité de légataire universelle de feu Andréa Gulliano somma Petit Paradis S.A. à comparaître au tribunal de première instance de Petit-Goâve pour voir dire, par application de l'article 139 du C.P.C. que la Société est déchue de son inscription en faux.

Attendu que par son jugement du 17 mai 1982, le tribunal saisi rejeta cette demande : « Par ces motifs, le tribunal, après examen et vu les conclusions du Ministère public donne acte à Me Pierre Labissière de ce qu'à cette date de la procédure, il n'y a eu de débat que la demande d'inscription du faux produite par la Société Petit Paradis S.A., demande incidente qui, aux termes de l'art. 120 C.P.C., doit être tranchée au préalable, donne acte à la Société Petit Paradis S.A. de ce que l'écrit du 8 avril 1972 comme le veut l'art. 137 C.P.C. n'a jamais été décrit dans un procès-verbal ; rejette par conséquent la déchéance demandée ; renvoie les parties en Chambre du Conseil pour faire opérer la description de la pièce arguée de faux ensemble sa traduction en français dit que la partie défenderesse déposera dans un délai d'un mois à partir de

la signification du présent jugement la pièce arguée de faux où l'écrit en italien du 8 avril 1972 portant la signature de Giovanni Keller ensemble sa traduction en français dûment enregistrée ... »

Attendu que saisi de deux recours exercés contre ce jugement par les parties, la Cour d'Appel de Port-au-Prince par un seul et même arrêt trancha le débat comme il suit : « Par ces motifs, et sur réquisitoire conforme du Ministère public, reçoit en la forme les appels exercés contre la décision du 17 mai 1982. Au fond dit qu'il a été bien jugé et mal appelé, maintient ladite décision dans toute sa forme et teneur pour en sortir son plein et entier effet ; compense les dépens » ;

C'est contre cet arrêt que la dame Dorothée Alexandre s'est pourvue en Cassation excipant pour le faire casser et annuler de deux moyens combattus par la défenderesse ;

Sur le premier moyen pris de violation et de fausse interprétation de l'article 78 du décret du 28 septembre 1977 sur la Conservation Foncière et sur l'Enregistrement ; d'excès de pouvoir, de violation du droit de la défense, de dénaturation des faits de la cause et d'absence de base légale.-

Attendu qu'en principe doivent être enregistrés, pour produire effets en justice, tous actes contenant autorisations, abstention, renonciation ou répudiation, défense formelle étant faite aux juges de statuer sur des pièces non enregistrées ;

Attendu que les formalités de l'enregistrement relatives aux actes rédigés en langue étrangère et à leur traduction sont réglées par décret du 28 septembre 1977 sur la Conservation Foncière et Enregistrement en son article 78 qui dispose :

« Aucun notaire, greffier, huissier ou autre officier public ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous signature privée ou d'un acte passé en pays étranger, en faire note ou mention, l'annexer à ses minutes, le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait, copie, expédition ou collation si cet acte n'a été préalablement enregistré, sous peine de dix gourdes d'amende et de répondre personnellement du droit.- Sont exceptés :

« 1o) Les traductions des actes rédigés en langue étrangère qui devront toujours être présentées à l'enregistrement en même temps que lesdits actes. Le sceau de l'enregistrement sera apposé tant sur l'acte original que sur la traduction... »

Attendu qu'il s'avère que le législateur entend, en termes non équivoques, que soient soumis aux formalités de l'enregistrement, ce, simultanément, tant la traduction en français que l'acte lui-même rédigé en langue étrangère.

Attendu que Dorothée Alexandre ayant soumis à l'enregistrement la traduction en français de l'écrit italien du 8 avril 1972 sans le document original n'a pas répondu pleinement au voeu de l'art. précité, une partie n'étant pas habile à restreindre, à son gré, le champ d'application d'un texte fiscal, lequel doit être strictement et littéralement appliqué. Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a confirmé, à bon droit, le jugement de sursis du tribunal de première instance de Petit-Goâve.

Que ce moyen sera rejeté.

Sur le second moyen pris de violation et de fausse interprétation des articles 137 et 139 C.P.C. de violation de l'article 282 C.P.C., d'excès de pouvoir, de dénaturation des faits de la cause et d'absence de base légale :

Attendu que la pourvoyante reproche aux Magistrats de la Cour d'Appel de Port-au-Prince d'avoir violé après le premier juge les prescriptions irritantes des articles 137 et 139 du Code de Procédure Civile relatives à la description et dresse d'un procès-verbal de l'état de la pièce arguée de faux ;

Attendu que lesdites opérations prévues par les susdits articles sont subordonnées au dépôt d'actes dont l'avant-dire-droit du 17 mai 1982 a ordonné l'enregistrement.

Qu'on ne saurait demander aux juges de se prononcer sur des pièces non enregistrées ; que l'arrêt déféré n'a nullement contrevenu aux dispositions des articles 137 et 139 C.P.C..

Attendu qu'en dernier lieu la pourvoyante reproche à l'arrêt de la Cour d'Appel de n'avoir pas satisfait aux exigences de l'art. 282, son oeuvre n'étant pas motivée et d'avoir dénaturé les faits de la cause.

Attendu que les juges d'Appel ont le pouvoir de réviser ou d'adopter toutes les appréciations de droit ou de fait de nature à justifier l'infirmation ou la confirmation de l'oeuvre soumise à leur censure ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif du 23 juillet 1987 que les Magistrats de la Cour d'Appel ont bien motivé leur option ; qu'ils soulignent dans des considérants pertinents « que le premier juge s'est contenté de mettre la question de faux incident civil en état de recevoir jugement ; que procès-verbal constatant la description de l'acte argué de faux n'a pas été dressé ; que le jugement attaqué renvoie simplement les parties en Chambre du Conseil pour y faire effectuer la description de l'acte argué de faux ensemble sa traduction et son enregistrement en accordant aux parties en cause des délais respectifs pour se conformer auxdits jugements. »

Attendu qu'aucune dénaturation des faits en l'occurrence ne saurait être reprochée à ces deux décisions ;

Que donc l'arrêt de la Cour d'Appel ne mérite nullement les reproches qui lui sont adressés ;

Que ce moyen n'étant fondé ni en fait ni en droit sera rejeté.

Par ces motifs, le Ministère public entendu, la Cour rejette le pourvoi du 4 mars 1988 de la dame Dorothée Alexandre ; la condamne aux frais liquidés à la somme de ....., en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ordonne la confiscation de l'amende déposée

Ainsi jugé et prononcé par nous, Gabriel H. Volcy, Président, Georges Henry, Emile Bastien, Alphonse Piard, Michel Célestin, Juges, à l'audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre vingt dix, en présence de Me Menan Pierre Louis, Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de Bignon André, greffier du siège.

Mme Monique Pilet Vs Gédéon Scutt Joseph

18 juillet 1990

Sommaire

Ordonnance de référé – Pourvoi – Causes – Moyens de Cassation – Garde d'enfants.

Aux termes de l'article 413 C.P.C., les demandes en Cassation des ordonnances de référé ne pourront avoir lieu que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir.

Doit être rejetée la requête d'un pourvoyant qui n'y a formulé aucun moyen contre l'ordonnance, se contentant de reprocher au juge des référés un excès de pouvoir, une dénaturation des faits, une violation de certaines dispositions de loi sans indiquer en quoi consiste l'excès de pouvoir, et n'a pas dénoncé les faits qui ont été dénaturés.

S'agissant d'anciens concubins, les articles 289 et suivants du Code Civil qui traitent des enfants confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, n'est pas d'application.

La Cour de Cassation, Première Section, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi de la dame Marie Monique Pilet, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifiée au no. 332-62-061, ayant pour avocat Mme Gladys Legros, identifiée, patentée, imposée aux nos. 309-99-823 ; 16063 ; A45357

Contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal civil de Port-au-Prince rendue le 3 novembre 1989, entre elle et Gédéon Scutt Joseph, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au no. 320-03-108, ayant pour avocat Me. Antoine Phanor, identifié, patenté, imposé aux nos. 305-95-941 ; 12977 ; 8166, avec élection de domicile au cabinet de son avocat sis à Port-au-Prince au no. 113 de la rue des Miracles.

Ouï, à l'audience publique du lundi 4 juin 1990, le juge Michel Célestin en la lecture de son rapport ; les parties n'étant pas représentées à la barre, le Ministère public, représenté par le Commissaire du Gouvernement Me. Jean D. Kalim en la lecture des conclusions du substitut Menan Pierre Louis.

Vu : la déclaration du pourvoi, l'ordonnance querellée, son exploit de signification, le récépissé de l'amende, les requêtes des parties, le rapport du juge Michel Célestin, les conclusions du Ministère public, les textes de loi invoqués ;

Et, après en avoir délibéré en la Chambre du conseil, selon le voeu de la loi.

Attendu que Gédéon Joseph Scutt, pour avoir légalement la garde de l'enfant Enrico Gédéon Scutt qu'il a eu de la dame Monique Pilet, saisit le juge des référés du tribunal civil de Port-au-Prince ;

Attendu que celui-ci, après avoir réalisé la comparution personnelle des parties, a le 3 novembre 1989, confirmé la garde de l'enfant commun au père ; a dit que la dame Monique Pilet a le droit de rendre visite à l'enfant commun deux fois par semaine les samedis et les dimanches, quel que soit l'endroit où puisse se trouver l'enfant, avec exécution provisoire sur minute de l'ordonnance.

Contre cette ordonnance la dame Monique Pilet a exercé un pouvoir auquel Gédéon Joseph Scutt a opposé deux fins de non recevoir prises respectivement de ce que la requête de Monique Pilet ne comporte aucun moyen de grief contre l'ordonnance querellée et du défaut d'intérêt puisque la pourvoyante a admis avoir autorisé le père à aller chez lui avec l'enfant pour prévenir un danger que pourrait encourir l'enfant dans une maison où l'insécurité régnait (sic)

Sur les fins de non recevoir

Attendu que ce que le défendeur a, improprement qualifié fins de non recevoir, se rapporte à des arguments de la requête de Monique Pilet. Ce sont donc des défenses au pourvoi, et seront donc traitées à l'analyse de la requête de la pourvoyante.

Sur la requête de la pourvoyante

Attendu qu'aux termes de l'art. 413 du C.P.C. les demandes en Cassation des ordonnances de référés ne pourront avoir lieu que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir.

Attendu que la dame Monique Pilet, dans sa requête n'a formulé contre l'ordonnance ; aucun moyen. Elle s'est contentée de reprocher au juge, un excès de pouvoir, une dénaturation des faits, une violation des art. 289 et suiv. du C.C. sans indiquer en quoi consiste l'excès de pouvoir et n'a pas énoncé les faits qui ont été dénaturés.

Attendu que s'agissant d'anciens concubins, l'art. 289 et suiv. du C.C. qui traitent des enfants confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, ne peut être d'application. Il convient de rejeter la requête de Monique Pilet qui n'a aucun fondement et en conséquence les fins de non recevoir.

Par ces motifs, sur les conclusions conformes du Ministère public, rejette les fins de non recevoir qui sont sans objet ; rejette la requête et le pourvoi de Monique Pilet pour n'être pas fondés compense les dépens. Ordonne la confiscation de l'amende.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Gilbert Austin, Président, Euvrard Guillaume , Michel Célestin, Joseph Nerette, Charles Alerte, Juges, à l'audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre vingt dix, en présence de Me Menan Pierre Louis, Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de Jean Robert Délice, greffier du siège.

Dame Occianie Jean Louis Vs Veuve Jules Joseph, née Vesta Germain

18 juillet 1990

Sommaire

Dispositif légal – Substitution de motif – Autorité de chose souverainement jugée – Compétence ratione loci – Enquête – Prestation de serment des témoins.

Quand le chef du dispositif d'un jugement est légal, et que le motif qui l'appuie ne l'est pas, il convient à la Cour d'y substituer celui qui convient.

L'autorité de la chose souverainement jugée s'attache au chef de compétence ratione loci d'un avant-dire droit lorsque ce chef n'a été l'objet d'aucun appel avant le jugement définitif.

Les dispositions de l'article 197 C.P.C. exigent, à peine de nullité que les témoins prêtent serment de dire la vérité avant leur audition au cours de la réalisation d'une enquête.

La Cour de Cassation, Première Section, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi de la dame Occianie Jean Louis, identifiée au no. 300-24-167, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes Ernest, Rossiny, Herriot Malebranche et Magareth Dessources Duncan du barreau de Port-au-Prince, dûment identifiés, patentés et imposés pour le présent exercice, avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince au no. 9 de l'Avenue Marie Jeanne ;

Contre un jugement rendu le 26 juin 1989 par le tribunal de première instance de Port-au-Prince statuant en ses attributions d'appel entre elle et les héritiers de la veuve Jules Joseph, née Vesta Germain, représentés par Rigaud Désmosthènes, Venicia Démosthènes, Michel Demosthènes et Claire Démosthènes, dûment identifiés, tous propriétaires, demeurant et domiciliés à Jacquet, dépendant de l'habitation Thérèse Cavalier, section rurale de l'Etang du Jonc, ayant pour avocat Me Antoine Phanor dûment identifié, patenté et imposé pour l'exercice en cours, avec élection de domicile en son cabinet à Port-au-Prince au No. 13 de la Révolution ;

Ouï, à l'audience publique du 28mars 1990, Monsieur le président Gilbert Austin en la lecture de son rapport - puis les parties n'étant pas représentées à la barre - Monsieur le commissaire Jean D. Kalim en la lecture de ses conclusions ; Vu le jugement attaqué ensemble son exploit de signification l'acte déclaratif de pourvoi ; les requêtes des parties avec les pièces à l'appui ; Vu

également le susdit rapport, les conclusions du Ministère public, le récépissé constatant le paiement de l'amende et les dispositions de lois invoquées ;

Et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, selon le voeu de la loi ;

Sur une action possessoire introduite au tribunal de paix de Delmas par le Veuve Jules Joseph, née Vesta Germain, sortit le 9 août 1988 un avant dire droit comportant deux chefs : Un chef définitif rejetant le déclinatoire de compétence ratione loci soulevé in limine litis par Occianie Jean Louis et, un chef interlocutoire prescrivant une visite des lieux suivie d'enquête ;

Postérieurement à l'exécution de la mesure d'instruction, le tribunal de paix de Delmas, par sentence définitive rendue le 21 novembre 1988 consacra la possession de la demanderesse, avec les conséquences de droit ;

Entre temps, la veuve Jules Joseph meurt et c'est à ses héritiers, les consorts Démosthènes que la dame Occianie Jean Louis a fait notifier son acte d'appel.

Sur le rejugé de la contestation le tribunal de première instance de Port-au-Prince rendit le 26 juin 1989 un jugement qui, à son tour, rejeta le déclinatoire et ordonna son transport sur les lieux aux fins de visite d'enquête et de contre enquête ;

C'est contre cette décision que la dame Occianie Jean Louis a formé un pourvoi et pour la faire casser et annuler, elle a invoqué trois moyens à l'appui de son recours, lesquels sont combattus par les défendeurs ;

Sur le premier moyen basé sur l'incompétence ratione loci, motifs pris de ce que le jugement du 26 juin 1989 se trouve entaché d'excès de pouvoir.

Attendu que si le chef du dispositif du jugement attaqué est légal en ce qui a trait au rejet du déclinatoire soulevé, il en est autrement du motif qui l'appuie savoir qu'aucun bulletin officiel n'a établi les limites juridictionnelles des tribunaux de Delmas et de Pétion-Ville.

Attendu qu'en l'espèce il convient de substituer à ce motif celui découlant de l'autorité de la chose souverainement jugée s'attachant au chef de compétence ratione loci qui n'a été l'objet d'aucun appel avant le jugement définitif rendu par le tribunal de paix de Delmas. En conséquence, le premier moyen n'étant pas fondé, sera rejeté.

Sur le deuxième moyen pris de violation de l'art.29 C.P.C. en ce sens que les témoins ont été entendus sans prestation de serment.

Attendu que les dispositions de l'art. 197 du Code de Procédure Civile exigent, à peine de nullité, que les témoins prêtent serment de dire la vérité avant leur audition au cours de la réalisation d'une enquête ;

Attendu que, contrairement au voeu de l'art. ci-dessus rappelé il se constate que les témoins Jean Claude Cineus, Alice Ladouceur et Raymond Jean Pierre ont été entendus sans prestation de

serment comme en fait foi, le procès-verbal dressé le 17 septembre 1988 ; En conséquence le deuxième moyen est fondé et entraînera la cassation du jugement attaqué.

Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions en partie conformes du Ministère public ; Admet le pourvoi de la dame Occianie Jean Louis contre le jugement du 26 juin 1989 rendu entre les parties par le tribunal de première instance de Port-au-Prince statuant en ses attributions d'appel. En conséquence, casse et annule le jugement attaqué. Et pour qu'il soit statué conformément à la loi ; Renvoie la cause et les parties par devant le tribunal de première instance de Petit Goâve en ses attributions d'appel. Ordonne la remise de l'amende et condamne les défendeurs aux dépens liquidés à la somme de ..., en ce, non compris le coût du présent arrêt.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Gilbert Austin, Président, Georges Henry, Euvrard Guillaume, Michel Célestin, Joseph Nérette, Juges, à l'audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre vingt dix, en présence de Me Menan Pierre Louis, Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de Jean Robert Delice, greffier du siège.

La dame Marlène Dietrich Gousse Vs René Delmas

23 juillet 1990

Sommaire

Propriété du sol – Incorporations – Présomption – Preuve contraire – Charge de la preuve.

En vertu des dispositions de l'article 457, C. Civ., les acquéreurs conjoints d'un terrain, propriétaires du sol, sont également propriétaires de tout ce qui s'y trouve incorporé, comme une maison, laquelle est considérée en tant que partie intégrante du terrain lui-même.

Ce texte consacre aussi une présomption simple, juris tantum, susceptible de s'effacer devant la preuve contraire.

Dans ce contexte, la charge de la preuve incombe à celle des deux parties qui veut faire tomber cette présomption.

La Cour de Cassation, Première Section, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi de la dame Marlène Dietrich Gousse, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ci-devant Madame René Delmas identifiée au no 305-66-565, ayant pour avocats Mes Ernest, Rossiny et Herriot Malbranche, avocats du barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés aux nos....., avec élection de domicile en leur cabinet sis à l'Exposition, à l'étage du no 9 ;

Contre l'arrêt rendu, par la Cour d'Appel de Port-au-Prince, entre elle et le sieur René Delmas, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au no....., occupant par lui-même conjointement avec Me Lionel Dominique, avocat du Barreau de Port-au-Prince, identifié, patenté et imposé pour l'exercice en cours, avec élection de domicile en leur cabinet sis en cette ville no 137, de la rue Mgr. Guilloux (étage de l'Ecole Frère Polycarpe ;

Ouï, sur reproduction, à l'audience publique du lundi 30 avril 1990, le Président Gilbert Austin, en la lecture du rapport, puis, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur Luc S. Fougère, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions ;

Vu la décision attaquée, l'acte déclaratif de pourvoi, le rapport, la requête de la pourvoyante, les pièces à l'appui, la réponse du défendeur, le récépissé au no 26032-BB attestant le dépôt de l'amende, le réquisitoire du Ministère public et les textes de loi invoqués ;

Après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, au voeu de la loi ;

Attendu que, séparés de biens contractuellement, René Delmas et son épouse, née Marlène D. Gousse, acquirent, par acte notarié, les 23 juillet et 4 août 1980, un terrain sis à Prédailler, Frères, section rurale de Saint Martin ; que, sur les lieux, s'est édifiée une maison inachevée où ils ont vécu jusqu'à leur divorce, en juin 1985 ;

Attendu que, le 15 janvier 1987, René Delmas assigna son ex-épouse à comparaître au tribunal de Première Instance de Port-au-Prince pour voir ordonner le partage du bien commun ; mais qu'avant que cette affaire ne fût plaidée, le demandeur saisissait le juge des Référés de la juridiction de Port-au-Prince du déguerpissement de la dame Marlène D. Gousse du bien dont le partage est réclamé ;

Attendu que, sur ces entrefaites, ont été rendus, au principal, deux jugements avant dire droit dont l'un prononce un sursis à l'action en partage et l'autre ordonne une visite des lieux litigieux suivie d'enquête et de contre-enquête ; que, le douze août 1988, le tribunal saisi s'est prononcé définitivement, ordonnant le partage réclamé, disant que les bâtisses qui se trouvent sur le terrain sont la propriété exclusive du demandeur, reconnaissant que la dame Marlène D. Gousse, après son divorce d'avec René Delmas, a apporté de ses propres deniers des aménagements et améliorations à la maison construite sur le terrain, disant qu'en conséquence elle a droit à une compensation et fixant à trois mille dollars le montant à prélever sur le prix estimatif de la maison et à verser comme compensation à la défenderesse, rejetant la demande de prélèvement des pensions alimentaires produite par cette dernière, disant que, préalablement aux opérations de partage, l'immeuble sis à Delmas 31 sera vu par le sieur Antoine D. Médy, expert commis à l'effet de procéder séparément aux estimations du terrain et des constructions qui s'y trouvent, disant que l'expert, serment préalablement prêté, dressera un rapport qu'il déposera au greffe aux fins de droit, compensant les dépens ;

Attendu que sur l'appel relevé par Marlène Gousse de cette décision, la Cour d'Appel de Port-au-Prince rendit, le 22 juin 1989, un arrêt qui a reçu en la forme l'appel principal et l'appel incident, dit qu'il a été bien jugé et mal appelé, adoptant les motifs du premier juge, confirmé le jugement dont est appel, ordonné la confiscation de l'amende déposée et compensé les dépens ;

C'est contre cet arrêt que Madame Marlène Dietrich Gousse se pourvoit en Cassation et, pour le faire casser, elle propose trois moyens combattus par le défendeur ;

Sur les deuxième et troisième moyens pris de la violation des articles 457, 458 et 1100 du C.Civ., en ce que les Juges de l'appel ont décidé sans preuve que les bâtisses sont la propriété exclusive du défendeur ;

Attendu qu'il est établi que, malgré leur régime matrimonial, exclusif de communauté, René Delmas et son épouse, née Marlène D. Gousse, ont acheté ensemble un terrain sur lequel s'est

édifiée une construction inachevée ; qu'après le divorce intervenu entre eux, l'ex-conjoint a poursuivi en justice le partage du bien commun, en se prévalant d'un droit exclusif de propriété sur les bâtisses ;

Attendu que, propriétaires du sol, ces acquéreurs conjoints, en vertu des dispositions de l'article 457 du C.Civ., sont aussi propriétaires de tout ce sui s'y trouve incorporé, comme la maison dont il est question et qui est considérée en tant que partie intégrante du terrain lui-même ;

Attendu que ce texte consacre ainsi une présomption simple, juris tantum, susceptible de s'effacer seulement devant la preuve contraire ;

Attendu que, dans ce contexte, la charge de la preuve incombe à celle des deux parties qui veut faire tomber cette présomption ;

Attendu que René Delmas se contente d'affirmer, par des déclarations sans fondement, l'exclusivité de son droit sur le bâtiment ; d'où la violation de l'art. 1100 du C.Civ. par la Cour d'Appel qui a consacré cette prétention ;

Que, par conséquent, il convient d'admettre le pourvoi ;

Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes du Ministère public, casse et annule l'arrêt rendu, entre les parties, par la Cour d'Appel de Port-au-Prince, le 22 juin 1989 ; ordonne la confiscation de l'amende consignée ; condamne le sieur René Delmas aux dépens liquidés à la somme de ..... gdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt, et, pour être décidé ce que de droit, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel des Gonaïves ;

Ainsi jugé et prononcé par nous, Gilbert Austin, Président, Georges Henry, Euvrard Guillaume , Michel Célestin, Joseph Nerette, Juges, à l'audience publique du vingt trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix, en présence de Me Jean D. Kalim, Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de Jean Robert Délice, greffier du siège.

François Jasmin et Emile Manigat Vs Dumerlin Jadotte

27 novembre 1990

Sommaire

Convention des parties – Obligation de respect conditions – Augmentation de loyers – Interdiction – Conventions contraires – Surplus de loyers – Restitution.

Le Tribunal saisi d'un litige ne peut et ne doit le résoudre que conformément aux lois de la matière ; ce n'est que dans le silence de la loi qu'il est du devoir des juges de respecter la liberté des conventions des parties.

Les articles 1er de la loi di 14 septembre 1947 et 4 de celle du 19 juillet 1961 interdisent formellement toute augmentation de loyers même en cas de changement de locataire, et déclarent nuls de plein droit et de nul effet toutes conventions verbales ou écrites, tous accords contraires intervenus entre le bailleur et le locataire ; ils précisent en outre que le loyer mensuel de tout immeuble doit être identique au montant qui a servi de base au paiement de l'impôt locatif ; le bailleur doit restituer le surplus des valeurs touchées dans le cas où ces accords et conventions seraient exécutés. Ces dispositions légales sont dérogatoires du droit commun.

Fait une fausse application de la règle de l'article 925 du Code Civil le juge qui rejette une demande en restitution de surplus de loyers indûment touchés par un bailleur, par le motif erroné tiré de l'exécution des baux à loyers et du caractère obligatoire des conventions signées de bonne foi, toutes circonstances qui ne pouvaient valoir en présence de la législation spéciale sur les loyers qui est applicable dans le cas même où les accords et conventions contraires intervenus entre bailleur et locataire seraient exécutés.

La Cour de Cassation, Deuxième Section, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les sieurs François Jasmin et Emile Manigat, identifiés, propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me Jean Garnier du barreau de Port-au-Prince, identifié, patenté et imposé, avec élection de domicile au cabinet dudit avocat à Port-au-Prince, no 25 bis, rue Pétion ;

Contre un arrêt de la Cour d'Appel de Port-au-Prince, rendu le 12 août 1988 ;

Entre eux et la dame Gladys Dumerlin Jadotte, identifiée, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes . François Nérette et Emmanuel Nérette du Barreau de

Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés, avec élection de domicile au cabinet desdits avocats à Port-au-Prince, rue de la Réunion no 36 ;

Ouï, sur reproduction, Monsieur le Juge Alphonse Piard en la lecture de son rapport fait à l'audience ordinaire et publique du vingt deux novembre 1990 ; ainsi que Monsieur le Substitut en la lecture des conclusions de Monsieur le Commissaire Jean D. Kalim, les parties n'ayant pas été représentées à la barre ;

vu : l'acte déclaratif de pourvoi, la copie signifiée de l'arrêt attaqué ; la requête des demandeurs enregistrée et signifiée et les pièces déposées à l'appui, notamment le récépissé de l'amende consignée. La requête en réponse de la défenderesse, enregistrée et signifiée, et les pièces qui l'accompagnent ; le susdit rapport et les conclusions susdites du Ministère public ; Vu également les textes des lois invoquées . Et, après délibération, en la chambre du Conseil, au voeu de la loi.

Par exploit du 20 avril 1985, les sieurs François Jasmin et Emile Manigat ont assigné leur bailleresse, la dame Gladys Dumerlin Jadotte, à comparaître au tribunal de première instance de Port-au-Prince en ses attributions civiles pour s'entendre condamner à restituer la somme de dix huit mille sept cent vingt dollars « 18.720 » par eux versés à titre de loyers qu'ils considèrent comme indûment payés.

Ce tribunal, par jugement rendu le 11 novembre 1986 , déclina sa compétence, en donnant pour motif : « que la loi sur les loyers du 14 septembre 1947, en son article 6, désigne le tribunal correctionnel pour entendre les espèces touchant la restitution des loyers indûment payés et renvoya les demandeurs à se pourvoir par devant qui de droit » ;

Sur appel interjeté de la décision du premier juge qui s'était déclaré incompétent, la Cour de Port-au-Prince, estimant que l'action en restitution de l'indû est une action Civile régie par les articles 1022, 1162 et 1163 du Code Civil et que le tribunal de première instance, en ses attributions Civiles, était compétent pour en connaître, a infirmé, sur la question de compétence, l'œuvre du premier juge, invoqué le fond et rendu arrêt déboutant les appelants de leur demande comme dénué de fondement juridique ;

Contre cet arrêt François Jasmin et Emile Manigat ont exercé le présent recours produisant pour le faire casser et annuler un moyen unique, combattu par la défenderesse.

Sur le moyen unique du pourvoi.-

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir donné comme motif pour débouter les appelants de leur action, malgré qu'elle ait constaté dans son œuvre les trois baux à loyer dont les montants se sont accrus à partir du bail initial, le considérant suivant où elle déclare :

« La Cour d'Appel estime que les textes de loi du 14 septembre 1947 et du 19 juillet 1961 ne sauraient régir des baux à loyer déjà exécutés qui sont essentiellement du ressort du Code Civil qui dispose : que les conventions signées de bonne foi ont force de loi entre les parties contractantes ». Ce qui constitue, soutient le pourvoi, une fausse application à la cause de

l'article 925 du Code Civil et une violation des articles 1er de la loi du 14 septembre 1947, et 4 de la loi du 19 juillet 1961 régissant la matière.

Attendu d'une part, que le tribunal saisi d'un litige ne fait et ne doit le résoudre que conformément aux lois de la matière que, d'autre part, ce n'est que dans le silence de la loi qu'il est du devoir des juges de respecter la liberté des conventions des parties.

Attendu que les articles 1er et 4ème des lois précitées interdisent formellement toute augmentation de loyers, même en cas de changement de locataires et déclarent nuls de plein droit et de nul effet toutes conventions verbales ou écrites, tous accords contraires intervenus entre le bailleur et le locataire ; qu'ils précisent, en outre, que le loyer mensuel de tout immeuble doit être identique au montant qui a servi de base au paiement de l'impôt locatif que le bailleur doit restituer le surplus des valeurs touchées dans le cas où ces accords et conventions seraient exécutés.

Attendu que les dispositions légales ci-dessus reproduites sont dérogatoires du droit commun.

Attendu qu'il s'agissait, dans la cause, d'une demande en restitution de loyers indûment payés ; qu'en première instance et sur appel les demandeurs au pourvoi avaient produit et déposé les baux à loyer dénoncés à raison de l'augmentation successive du loyer initial, comme preuve de l'enrichissement sans cause de la bailleresse, la dame Gladys Jadotte ; que la Cour d'Appel les a déboutés de leur action, sous le prétexte que les baux à loyer dénoncés ont été déjà exécutés et que les conventions signées de bonne foi ont force de loi entre les parties contractantes.

Attendu que dans l'espèce où il s'agissait d'une action en restitution du surplus des loyers indûment touchés par la bailleresse, la cour d'Appel, était tenue d'examiner le bien ou le mal fondé de la demande et d'en décider conformément aux lois ci-dessus énumérées régissant la matière ; qu'en la rejetant par le motif erroné tiré de l'exécution des baux à loyers litigieux et du caractère obligatoire des conventions signées de bonne foi - toutes circonstances qui ne pouvaient valoir en présence des lois ci-dessus rappelées qui sont applicables dans le cas même où les accords et conventions contraires intervenus entre le bailleur et le locataire seraient exécutés - La Cour d'Appel a faussement appliqué à la cause la règle de l'article 925 du Code Civil laquelle a dérogé à la législation spéciale sur les loyers, et violé ouvertement les dispositions exceptionnelles et d'ordre public des textes visés au moyen ; pourquoi son œuvre sera cassée et annulée ;

Par ces motifs, conformément aux conclusions du Ministère public, la Cour, admettant le moyen ensemble le pourvoi, casse et annule l'arrêt rendu contre les parties en cause le 12 août 1988, par la Cour d'Appel de Port-au-Prince ; ordonne en conséquence, la restitution de l'amende déposée et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel des Cayes et condamne la défenderesse aux dépens liquidés à la somme de, ... en ce, non compris le coût du présent arrêt.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Gabriel H. Volcy, Président, Emile Bastien, Joseph Nérette, Alphonse Piard, Michel Célestin, Juges, à l'audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, en présence de Me Luc S. Fougère, et avec l'assistance de Bignon André, greffier du siège.

Banque Nationale de Paris Vs GEB Industries S.A.

28 novembre 1990

Sommaire

Ouverture de crédit - Obligation hypothécaire – Juge des référés – Compétence.-

Aux termes des articles 2 et 3 de la loi du 18 juillet 1927 sur les obligations hypothécaires avec clause de voie parée, lorsque l'hypothèque sera consentie à une banque pour garantir un prêt, une ouverture de crédit, les tribunaux n'accorderont aucun délai au débiteur, et, en cas de difficultés relatives à l'exécution d'obligations hypothécaires, le juge des référés statuera définitivement sur les nullités de commandement et sur toutes autres demandes relatives à l'exécution du titre.

La Cour de Cassation, Première Section, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi de la Banque Nationale de Paris, Société Commerciale établie à Port-au-Prince, identifiée, patentée aux nos. 000-080-815 et 3784, ayant son principal établissement à Paris, France, 16 Boulevard des italiens et sa succursale à Port-au-Prince, à l'angle de la rue Lamarre et l'Avenue John Brown, représentée en Haïti par son Directeur Marcel Garcia ou la dame Marie Michelle Rey, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, respectivement identifiés aux nos. 308-64-669 et 305-00-546, ayant pour avocats Mes. André Villejoint, Jean Joseph Exumé, Yolène Innocent, identifiés, patentés et imposés aux nos. 200-93-798 ; 73087-H ; 98533-B ; 301-32-433 ; 3643 98532-B ; 312-60-960 ; 8224 et pour domicile élu le cabinet de ses avocats sis à Port-au-Prince au no. 93 de la rue Montalais ;

Contre l'arrêt du 3 mars 1988, de la Cour d'Appel de Port-au-Prince, infirmatif d'une ordonnance du 4 août 1986, du juge des référés de Port-au-Prince, rendue entre elle et G.E.B. industries, société anonyme établie à Port-au-Prince, ayant pour président de son Conseil d'Administration, la dame Guerda Fécu, propriétaire demeurant et domiciliée à Port-au-Prince et pour avocat Mes. Rith Rathon, Jean Wesner Ovide, Gérard Eddy Léandre, Pierre C. Labissière identifiés, patentés et imposés aux nos. 200-23-670 ; 200-23-687 ; 200-23-649 ; 322-05-399 ; 59507 ; 11318-L ; 98459 ; 43712 ; 17399-A, 12377-VV ; 14862-JJ ; 35411-A ; avec élection de domicile au cabinet de ses avocats, sis à Port-au-Prince, au 68, de la rue des Miracles.

Ouï, à l'audience publique du 20 juin 1990, le juge Michel Célestin en la lecture de son rapport ; les parties n'étant pas représentées à la barre, le Ministère public représenté par Me. Menan Pierre-Louis, Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lecture de ses conclusions.

Vu : l'arrêt du 3 mars 1988 de la Cour d'Appel de Port-au-Prince objet de pourvoi, son exploit de signification, les requêtes des parties, le rapport du juge Célestin, les conclusions du Ministère public, le récépissé de l'amende, d'autres pièces des dossiers, les textes de loi invoqués et, en après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, selon le voeu de la loi.

Attendu que pour avoir paiement de deux obligations hypothécaires respectivement d'un montant de 600.000,00 dollars et de 1.800.000,00 dollars, passées le 26 juillet 1981, au rapport de Me. Joseph Raoul Kénol, notaire à Port-au-Prince, la Banque Nationale de Paris, fit, le 15 mai 1986, deux commandements à la G.E.B. Industries S.A. ;

Attendu que la G.E.B Industries S.A. déclare que les hypothèques ont été consenties pour garantir une ouverture de crédit qui n'a jamais été exécutée ; que n'ayant reçu aucune valeur de la Banque, les hypothèques sont des obligations sans causes. Elle saisit le juge des référés pour le voir déclarer nuls les deux commandements ou ordonner un sursis à leur exécution.

Attendu que par l'ordonnance du 4 août 1986, le juge des référés rejeta la demande de la G.E.B. Industries S.A. et ordonna la continuation des poursuites.

Mais attendu que, au motif de l'existence d'une assignation au principal tendant à l'annulation des titres hypothécaires et que le juge des référés ne peut sans faire préjudice au principal, ordonner la continuation des poursuites, la Cour d'Appel de Port-au-Prince, le 3 mars 1988, a infirmé l'ordonnance du juge des référés et accordé le sursis sollicité.

Attendu que la Banque Nationale de Paris poursuit la cassation de cet arrêt en présentant un moyen basé sur l'art. 726 du C.P.C. qui proclame la compétence du juge des référés pour statuer sur toute demande en nullité ou en réduction de commandement et sur toutes autres relatives à l'exécution du titre.

Sur le moyen du pourvoi ;

Attendu qu'aux termes des art. 2 et 3 de la loi du 18 juillet 1927 sur les obligations hypothécaires avec clause de voie parée, lorsque l'hypothèque sera consentie à une banque, pour garantir un prêt, une ouverture de crédit, les tribunaux n'accorderont aucun délai au débiteur et en cas de difficulté relatives à l'exécution d'obligations hypothécaires, le juge des référés statuera définitivement sur les nullités de commandement et sur toutes autres demandes relatives à l'exécution du titre, attendu que ces dispositions de la loi sus-rapportée correspondent aux prescriptions des art. 717, 726 du C.P.C. ;

Attendu qu'en l'espèce, appréciant les documents de la cause, notamment le protocole d'accord du 5 janvier 1981 qui comporte une reconnaissance de deux créances s'élevant à 3.026.000,00 dollars, au profit d'un consortium de banques, représenté par la Banque Nationale de Paris, le juge des référés a fait une saine application de la loi et ne mérite pas de reproche, pour avoir ordonné la continuation des poursuites. Il convient de casser l'arrêt du 3 mars 1989 de la Cour d'Appel de Port-au-Prince.

Par ces motifs, le Ministère public entendu, casse l'arrêt du 3 mars 1989 de la Cour d'Appel de Port-au-Prince, entre la G.E.B Industries S.A. et la Banque Nationale de Paris et par les mêmes motifs qui ont entraîné la Cassation, ordonne la continuation des poursuites ; condamne la G.E.B Industries S.A. aux dépens ; ordonne la restitution de l'amende.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Gilbert Austin, Président, Alphonse Piard, Michel Célestin, Joseph Nérette, Pradel Péan, Juges, à l'audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix, en présence de Me Jean D. Kalim, Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de Jean Robert Délice, greffier du siège.